Orkland kommune

Møteprotokoll

Kommunestyre

Dato: 18.06.2024 kl. 09:00 – 17.00
Sted: kommunestyresalen, Orkland rådhus
Arkivsak: 23/07417

Følgende representanter møtte:	**Parti:**
Hanne Nyhus	AP
Olga Irmina Ucinska	AP
Odd Arild Svartbekk	AP
Marita Hammervik-Owen	AP
Svein Erik Jørgensen	AP
Jan Haugen	AP
Kristine Løfshus Solli	AP
Jørn Arild Drugli	AP
Karin Leknes Røttereng	AP
Inge Helgeton	AP
Oddvar Kjøren	AP
Sandra Åberg Leko	AP
Eva Solstad Legar	H
Marie Richter	H
Stein Elshaug	H
Siri Sølberg Heli	H
Hans Atle Kringstad	SMP
Knut Even Wormdal	SMP
Lena Veronica Røe	SMP
Jørgen Indergård	SMP
Anne Mari Svinsaas	SV
Yassin Mahamoud Elmi	SV
Hanne Mehli	V
Gunnhild Wingan	V
Kristian Martin Fremstad	SP
Stine Storengen	SP
Linn Annett Brå Østgaard	SP
Bjørn Berg	SP
Gunnar Sørløkk	SP
Stig Kalstad	SP
Torstein Larsen	PP
Terje Selvnes	PP
Janicke Andresen	PP
Turid Johanne Mjønesaune	PP
Helge Johan Ringli	FRP

Tore Slørdahl	FRP
Bente Høston Bostad	KRF
Hans Peter Verme	R

Følgende representanter med forfall:	**Parti:**	**Varamedlem som møtte:**	**Parti:**
Lasse Hilstad Sørmo	SP	Aud Inger Kalseth	SP
Ola Bjørkøy	SP	Arild Røland	SP
Gina Maria Baumeyer	FRP	Eivind Aamot	FRP
Erling Haakon Dyrendahl Sterten	INP	Jan Egil Rømmesmo	INP
Kjetil Tveit Schive	INP		

Fra administrasjon møtte:

Kristin Wangen	kommunedirektør
Svein Henry Berdal	økonomisjef
Anders Jystad	kommunalsjef helse og mestring
Solveig Melby	kommunalsjef oppvekst
Lavrans Skuterud	kommunalsjef samfunn
Kai Roger Magnetun	enhetsleder kultur og idrett
Stein Arne Jakobsen	personalsjef
Aasmund Lie	næringssjef
Arnt Tronvoll	beredskapssjef
Jonas Olsen Withbro	KommuneTV
Jorid Gagnås	konsulent/sekretær

Medlemmene har mottatt skriftlig innkalling på e-post datert 12.06.2024. Møtet er kunngjort på kommunens hjemmeside og i Firstagenda.

Ingen merknader til innkalling og saksliste.
Ingen merknader til referatsaker.

Til å undertegne protokollen sammen med ordfører ble Jørn Arild Drugli og Janicke Andresen valgt.

I møte:
Olga Ucinska, AP innvilget permisjon fra klokken 13.00, Oddleif Bakås, AP tiltrer møte som vara.
Monica Nordvik Larsen fra Revisjon Midt-Norge deltar på møtet under behandling av sak 43/24 og 44/24.
Marie Husøy Sæther fra Revisjon Midt-Norge deltar på møtet under behandling av sak 50/24
40 til stede ved møtestart.
Sandra Åberg Leko deltok på møtet fra 09.30. 41 medlemmer til stede.
Inge Helgeton deltok fra 09.50.
42 medlemmer til stede.
Stine Storengen, SP fikk permisjon fra kl. 15.30 før behandling av sak 63/24.
Yassin Mahamoud Elmi, SV fikk permisjon fra klokken 16.00 før behandling av sak 64/24.

SAKSKART			Side
Orienteringssaker			
14/24		Ordføreren og kommunedirektøren orienterer	7
15/24		Orientering fra Røde Kors i Orkland	7
16/24		Trøndelag fylkeskommune orienterer om Orkdalspakken	7
Referatsaker			
14/24	24/00144-22	Oppnevning av grunneierrepresentant rådgivende utvalg- Trollheimen verneområdestyre	8
15/24	22/10770-10	Politidirektoratet stadfester vedtaket - Nye politivedtekter for Orkland kommune	8
16/24	24/00056-58	Referat representantskapsmøte i IKA Trøndelag	8
17/24	24/00056-57	Referat Styringsgruppemøte 6 og 7 Orkdalspakken	8
18/24	24/00056-56	Oversendelse av kontrollutvalgets møteprotokoll til kommunestyret	8
19/24	24/00056-53	Protokoll Årsmøte Krisesenteret for Orkdal og omegn	8
20/24	24/00056-55	Notat fra eiermøte i ReMidt IKS 29.04.2024	8
21/24	24/00056-39	Dokumenter fra møte i Representantskapet i Midt-Norge 110-sentral IKS	8
22/24	24/00056-38	ReMidt Næring AS - Protokoll fra Generalforsamlingen 29.04.24	8
23/24	24/00056-52	Protokoller og presentasjon fra eiermøte og generalforsamling i TrønderEnergi og TrønderEnergi Vekst Holding	8
24/24	24/00056-42	Protokoll årsmøte 22.04.2024 Revisjon Midt-Norge SA	8
25/24	24/00056-51	Protokoll fra repskapsmøte i ReMidt 29.04.24 - signert 26.05.2024	8

26/24	24/00056-59	Møteprotokoll fra møte i eldrerådet i Trøndelag fylkeskommune	8
Interpellasjon/Grunngitt spørsmål			
1/24	24/06374-1	Interpellasjon om kjernekraft i Orkland kommune	9
2/24	24/06836-1	Grunngitt spørsmål fra KrF ved Bente Høston Bostad angående bygging av gang og sykkelvei på Vormstad	11
Politiske saker			
35/24	23/07726-1	Valg av Forliksråd	13
36/24	24/05044-1	Valg av meddommere til Tingretten 2025 - 2028	14
37/24	24/05046-1	Valg av meddommere til Lagmannsretten 2025 -2028	15
38/24	24/05048-1	Forslag til valg av skjønnsmedlemmer 2025 - 2028	16
39/24	24/03042-2	Valg av jordskiftemeddommere for perioden 01.01.2025 - 31.12.2028	17
40/24	24/06770-1	Valg av nytt varamedlem til kontrollutvalget	18
41/24	23/10458-2	Forlengelse av kommunal garantiperiode for Orkanger idrettsforening.	18
42/24	24/01730-2	Utvidet kommunal garanti og økt interkommunalt investeringstilskudd til Skaun Motorsenter AS	20
43/24	24/06295-1	Regnskap og årsberetning 2023 for Orklandbadet KF	24
44/24	24/06520-1	Orkland kommune - regnskap og årsberetning 2023	25
45/24	24/06134-1	Årsmelding Orkland kommune 2023	27
46/24	24/06524-1	Rapport 1. kvartal 2024 for Orklandbadet KF	28
47/24	24/06601-2	Rapport etter første kvartal 2024	29

48/24	24/06188-1	Budsjettjustering investering	30
49/24	24/06567-1	Budsjettkorrigeringer juni 2024, drift	32
50/24	24/06460-2	Forvaltningsrevisjonsrapport - eldreomsorg	44
51/24	24/06462-2	Plan for eierskapskontroll 2024 - 2028	45
52/24	24/06463-2	Plan for forvaltningsrevisjon 2024 - 2028	45
53/24	24/06464-2	Reglement for kontrollutvalget	46
54/24	22/03180-125	Områdeplan for Eiktyr Industripark	47
55/24	22/05041-323	Ny behandling av kommuneplanens arealdel - bestemmelse 2.10.1.3	47
56/24	23/10503-20	Fastsettelse av planprogram for kulturmiljøplan	49
57/24	24/03314-2	Høring av forslag til ny forskrift om lagring og bruk av gjødsel mv. (gjødselbrukforskriften)	50
58/24	24/03338-1	Planstrategi Orkland 2024-2027	54
59/24	21/05279-68	Sluttbehandling - DETALJREGULERINGSPLAN RIKSTAD MASSETAK Gnr490/1	56
60/24	24/06096-1	Tomtevalg- robuste småhus	57
61/24	24/06276-1	Bosetting av flyktninger 2024	58
62/24	24/06296-1	Høring om inntaksordning til offentlige videregående skoler i Trøndelag	59
63/24	24/06117-1	Drift Snillfjord omsorgssenter	62
64/24	24/06140-1	Sluttrapport for Utenforskapsprogrammet Orkland kommune	65
65/24	24/06133-1	Barnehagebruksplan for Orkland	66

66/24	24/06136-1	Skolebruksplan for Orkland	67
67/24	24/06563-1	Kjøp av eiendom, Erik Aarviks gate 8	69
68/24	24/06279-1	Helseplattformen - beslutning om veien videre	70
69/24	24/05475-1	Tilleggsutredning barnehage 2024	72
70/24	24/05560-1	Revidering av lokal forskrift om skolekretsgrenser	73
71/24	24/06191-1	Nye lokale forskrifter grunnskole	74
72/24	24/06213-1	Vurdering av ungdomsskolestruktur	74
73/24	24/06959-1	Orklandbadet KF - valg av styremedlemmer	75
74/24	24/05995-1	Endring av gebyrregulativ for bygge- og delesaker	
Eventuelt			

Orienteringssaker

Saknr	Arkivsak	Tittel
14/24		Ordføreren og kommunedirektøren orienterte om aktivitet og status
15/24		Orientering fra Røde Kors i Orkland
16/24		Trøndelag fylkeskommune orienterte om Orkdalspakken

Referatsaker

Saknr	Arkivsak	Tittel
14/24	24/00144-22	Oppnevning av grunneierrepresentant rådgivende utvalg- Trollheimen verneområdestyre
15/24	22/10770-10	Politidirektoratet stadfester vedtaket - Nye politivedtekter for Orkland kommune
16/24	24/00056-58	Referat representantskapsmøte i IKA Trøndelag
17/24	24/00056-57	Referat Styringsgruppemøte 6 og 7 Orkdalspakken
18/24	24/00056-56	Oversendelse av kontrollutvalgets møteprotokoll til kommunestyret
19/24	24/00056-53	Protokoll Årsmøte Krisesenteret for Orkdal og omegn
20/24	24/00056-55	Notat fra eiermøte i ReMidt IKS 29.04.2024
21/24	24/00056-39	Dokumenter fra møte i Representantskapet i Midt-Norge 110-sentral IKS
22/24	24/00056-38	ReMidt Næring AS - Protokoll fra Generalforsamlingen 29.04.24
23/24	24/00056-52	Protokoller og presentasjon fra eiermøte og generalforsamling i TrønderEnergi og TrønderEnergi Vekst Holding
24/24	24/00056-42	Protokoll Årsmøte 22.04.2024 Revisjon Midt-Norge SA
25/24	24/00056-51	Protokoll fra repskapsmøte i ReMidt 29.04.24 - signert 26.05.2024
26/24	24/00056-59	Møteprotokoll fra møte i eldrerådet i Trøndelag fylkeskommune

Interpellasjon/Grunngitt spørsmål

1/24 Interpellasjon om kjernekraft i Orkland kommune fra Orkland FrP

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kommunestyre	18.06.2024	1/24

Behandling i Kommunestyre 18.06.2024:

Interpellasjon om kjernekraftverk i Orkland Kommune

Orkland kommune er en industrikommune med stort energibehov i mange år fremover.

Dette medfører at vi må se på alle muligheter for å øke kommunens energiproduksjons der vi i dag er heldig å ha egne kraftverk som produserer bærekraftig grønn strøm.

FrP er et næringsvennlig parti som ønsker at flere bedrifter etableres i vår kommune. Dette gir flere innbygger, mer innbyggertilskudd og mer skatteinngang til det beste for kommunens drift.

Med andre ord - Bo/yst i Ork/and Kommune

Energibehovet i vår egen kommune øker, og Orkland FrP ønsker å legge til rette for
at Orkland Kommune skal bli en attraktiv kjernekraftkommune.

Et modulært kjernekraftverk er en fin start på å imøtekomme energiutvikling i egen regi.

Dette medfører at vi må være forberedt til å kunne ta imot et slikt kraftverk når tiden er inne. Plassbehov anses pr i dag på ca størrelse med internasjonal fotballbane.
Plassering av modulære kjernekraftverk er best egnet der forbruket er størst i næringskjeden.

Derfor foreslår Orkland FrP, følgende løsning:

1. **Kommunestyret ber kommunedirektøren om å utrede plassering og arealbehov til et modulært kjernekraftverk i egen kommune**

2. **Kommunestyret ber kommunedirektøren om å invitere Norsk Kjernekraftverk AS til et informasjonsmøte om kjernekraftverk i kommunestyremøtet.**

Svar på interpellasjon fra FRP om kjernekraftverk i Orkland kommune fra ordfører Hanne Nyhus

Ordføreren deler interpellantens syn på energiutfordringene vi står overfor. Kraftmangel medfører økte strømpriser både for private husholdninger og næringsliv. Tilgang på ren og rimelig kraft har vært norsk industri sitt viktigste konkurransefortrinn. Kraftmangel og dertil økte priser vil derfor ha en negativ effekt på både eksisterende og ny næringsvirksomhet, samt for den enkelte husholdning. En annen faktor i sammenhengen er mangel på nett og forsinkelser i nettutbygging. Vi har i formannskapet denne våren hatt kraft som tema. Behov for kraft og kraftproduksjon er et område som skaper stort engasjement, og det er viktig med et solid kunnskapsgrunnlag, ikke bare for oss politikere, men også for våre innbyggere. I den forbindelse legger vi opp til en kraftkonferanse som skal være åpen for alle. Konferansen er foreløpig berammet til oktober, og vi jobber med å få på plass foredragsholdere med bred kompetanse innen sine felt. Norsk kjernekraft er en av de aktørene som vil bli invitert. Vi har sendt en forespørsel til energiminister Aasland om å delta, og vi avventer svar fra departementet før vi setter endelig dato for konferansen.
For å involvere innbyggerne våre kan det også være aktuelt med en innbyggerundersøkelse.
Planen videre er å utforme en kraftstrategi for Orkland kommune som belyser våre muligheter for å bidra til økt kraftproduksjon. Strategien skal vedtas politisk og vil være førende for eventuelle arealdisponeringer ved rullering av arealplanen.
Vi skal senere i dag vedta kommunens planstrategi. Under temaplan klima, energi og miljøplan vil vi foreslå at kraftstrategi for orkland blir et eget tiltak
Håper at interpellanten føler at sine forslag er ivaretatt med denne prosessen, og at kommunestyret kan tilslutte seg denne tilnærmingen.

Skriv inn vedtaket her

2/24 Grunngitt spørsmål fra KrF ved Bente Høston Bostad angående bygging av gang og sykkelvei på Vormstad

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kommunestyre	18.06.2024	2/24

Behandling i Kommunestyre 18.06.2024:

Grunngitt spørsmål angående bygging av gang- og sykkelvei på Vormstad.

I Avisa Sør-Trøndelag 26/3 i år, kan man lese at gang- og sykkelvei på Vormstad er «i det blå». Det går fram av artikkelen at kommunen vil bygge gang- og sykkelvei i forbindelse med at det ble lagt vann- og avløpsrør fra Årlivoll til renseanlegget på Vormstad. Det skal bygges gang- og sykkelvei på et 110 m langt strekke langs Øyumvegen fra FV 65 til avkjøring boligfelt. Deretter fra Øyumvegen til Moe kirke. Videre kan man lese at det er leid inn eksterne konsulenter til prosjektering, men at disse ikke har levert som forutsatt. Det er satt trykk på arbeidet, men det er usikkert når prosjektet fra kan stå ferdig.
Bygging av gang- og sykkelvei langs fylkesvei er fylkeskommunens ansvar. Det hindrer ikke at kommunen kan gjennomføre prosjektet i sin egen regi. Etter det spørsmålsstiller kjenner til, skal slik utbygging skje i hht. utbyggingsavtale med fylket. Det virker både rasjonelt og effektivt å planlegge bygging av gang- og sykkelvei samtidig med at det legges rør fra Årlivoll til Vormstad.
Når det nå er usikkert hvordan det går med framdriften på prosjektet, så melder det seg noen spørsmål angående trafikksikkerhet.
I Trafikksikkerhetshåndboka står det slik om sideterreng og hvilken betydning det har for trafikksikkerhet:

> *Utformingen av vegers sideterreng kan påvirke både skadegraden ved ulykker og risikoen for at det skjer ulykker. Bl.a. kan trær, stolper, fjellskjæringer og lignende bli påkjørt, noe som kan medføre stort skadeomfang (Delaney et al., 2002; Good et al., 1987). Grøfter og bratte skråninger kan gjøre det vanskelig å gjenvinne kontroll ved utforkjøring og kan øke risikoen for velt, noe som også kan medføre stort skadeomfang (Khan & Vachal, 2020). Hvordan sideterrenget er utformet kan også påvirke siktlengder (f.eks. skog og fjellskjæringer), lysforhold (f.eks. trær) og føreforhold (f.eks. vann ved eller under vegen), samt førerens atferd (især fartsvalg og sideplassering; Lee & Mannering, 2002) og dermed ulykkesrisikoen.*

Slik sideterrenget langs FV 65 nå framstår, er det lett å tenke seg at en utforkjøring kan få et alvorligere utfall pga steiner og jordhauger som ligger langs veien enn om gang- og sykkelveien hadde vært ferdig eller at sideterrenget hadde vært ryddet.

Spørsmål:
1. Hva er status for utbygging av gang- og sykkelvei på Vormstad?
2. Er det skrevet utbyggingsavtale med fylkeskommunen?
3. Vil det bli gjennomført tiltak på sideterrenget for å øke trafikksikkerheten langs veien?

Svar på Grunngitt spørsmål fra Bente Bostad Krf fra ordfører Hanne Nyhus

Spørsmål:
1. Hva er status for utbygging av gang- og sykkelvei på Vormstad?
Gang- og sykkelveien på Vormstad blir nå prosjektert av ekstern konsulent. Fylkeskommunen sine krav til detaljprosjektering ble klare i 2022, og de konsulentene som vant anbudskonkurransen skulle ferdigstille prosjekteringen sommeren 2023. Pga. flere utsettelser og lite framdrift, valgte vi på nyåret i år å avslutte den kontrakten, og engasjere ny konsulent. Denne kom i gang i april. I disse dager foregår innmåling av terreng i regi av ekstern oppmålingstjeneste, som må gjøres før videre detaljprosjektering. Planen er at detaljprosjekteringen skal være ferdig i august/september.
Dette prosjektet har skapt mye frustrasjon både internt og eksternt. Kravene til detaljer i dokumentasjon og prosjektering har endret seg betydelig etter at kommunen sommeren 2021 gikk ut med anslag for når gang- og sykkelveien skulle være ferdig. I tillegg til å medføre tidkrevende arbeid og økte kostnader, tar det tid å engasjere eksterne konsulenter gjennom anbudskonkurranser.
2. Er det skrevet utbyggingsavtale med fylkeskommunen?
Fylkeskommunen krever å få godkjenne prosjekteringen av gang- og sykkelveien før de kan inngå gjennomføringsavtale (det heter ikke utbyggingsavtale). Gjennomføringsavtale kan derfor ikke skrives før prosjekteringen er ferdig (i august/september) og godkjent av fylkeskommunen. Tidspunktet vil avhenge av TRFKs saksbehandlingstid. Når gjennomføringsavtale er underskrevet, må vi søke Statens vegvesen om arbeidsvarslingsplan, som Vegvesenet også vil bruke tid på å behandle. Deretter kan våre folk begynne på arbeidet.
3. Vil det bli gjennomført tiltak på sideterrenget for å øke trafikksikkerheten langs veien?
Vi har forståelse for at det stilles spørsmål ved de tilkjørte massene når de blir liggende så lenge som de har gjort i dette tilfellet. Grunnen til at de blir liggende, er at plassering av massene er gjort i dialog med Fylkeskommunen (som er vegeier), og at de ligger utenfor det området som betegnes som sideterreng for fylkesvegen.

Skriv inn vedtaket her

Politiske saker

35/24 Valg av Forliksråd

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Valgutvalg	07.05.2024	13/24
2 Kommunestyre	18.06.2024	35/24

Kommunedirektørens innstilling:

Medlemmer fra Orkland:	Varamedlemmer
1.	1. Sigmund Moen Trønsdal fra Rindal
2.	2.
3.	3. Jannicke Andresen

Valgutvalg har behandlet saken i møte 07.05.2024 sak 13/24

Behandling i Valgutvalg 07.05.2024:

Forslag fra ordfører Hanne Nyhus AP:

Medlemmer fra Orkland:	Varamedlemmer
1. Steinar Gaustad	1. Sigmund Moen Trønsdal fra Rindal
2. Svanhild Aune	2. Arnt Tronvoll
3. Olaug Muan	3. Jannicke Andresen

Som leder velges Steinar Gaustad
Som nestleder velges Svanhild Aune

Votering

Ordfører Hanne Nyhus AP sitt forslag – enstemmig vedtatt.

Vedtak

Medlemmer fra Orkland:	Varamedlemmer
1. Steinar Gaustad	1. Sigmund Moen Trønsdal fra Rindal
2. Svanhild Aune	2. Arnt Tronvoll
3. Olaug Muan	3. Jannicke Andresen

Som leder velges Steinar Gaustad
Som nestleder velges Svanhild Aune

Behandling i Kommunestyre 18.06.2024:

Votering

Valgutvalget tilråding enstemmig vedtatt.

Vedtak

Medlemmer fra Orkland:	Varamedlemmer
1. Steinar Gaustad	1. Sigmund Moen Trønsdal fra Rindal
2. Svanhild Aune	2. Arnt Tronvoll
3. Olaug Muan	3. Jannicke Andresen

Som leder velges Steinar Gaustad
Som nestleder velges Svanhild Aune

36/24 Valg av meddommere til Tingretten 2025 - 2028

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Valgutvalg	07.05.2024	9/24
2 Kommunestyre	18.06.2024	36/24

Kommunedirektørens innstilling:

Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til meddommere i Trøndelag tingrett 2025 - 2028.

Valgutvalg har behandlet saken i møte 07.05.2024 sak 9/24

Behandling i Valgutvalg 07.05.2024:

Votering

Kommunedirektørens innstilling - enstemmig vedtatt

Vedtak

Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til meddommere i Trøndelag tingrett 2025 - 2028.

Behandling i Kommunestyre 18.06.2024:
Sandra Åberg Leko ønsker sin habilitet vurdert. Hennes svigermor er foreslått som kandidat. Kommunestyret erklærte henne habil.

Votering

Valgutvalget tilråding enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til meddommere i Trøndelag tingrett 2025 - 2028.

37/24 Valg av meddommere til Lagmannsretten 2025 -2028

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Valgutvalg	07.05.2024	10/24
2 Kommunestyre	18.06.2024	37/24

Kommunedirektørens innstilling:

Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til meddommere i Lagmannsretten 2025 - 2028.

Valgutvalg har behandlet saken i møte 07.05.2024 sak 10/24

Behandling i Valgutvalg 07.05.2024:

Votering

Kommunedirektørens innstilling – enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til meddommere i Lagmannsretten 2025 - 2028.

Behandling i Kommunestyre 18.06.2024:

Votering

Valgutvalget tilråding enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til meddommere i Lagmannsretten 2025 - 2028.

38/24 Forslag til valg av skjønnsmedlemmer 2025 - 2028

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Valgutvalg	07.05.2024	12/24
2 Kommunestyre	18.06.2024	38/24

Kommunedirektørens innstilling:

Kommunestyret foreslår vedlagte liste over kandidater som skjønnsmedlemmer fra Orkland kommune 2025 – 2028.

Valgutvalg har behandlet saken i møte 07.05.2024 sak 12/24

Behandling i Valgutvalg 07.05.2024:

Votering

Kommunedirektørens innstilling – enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kommunestyret foreslår vedlagte liste over kandidater som skjønnsmedlemmer fra Orkland kommune 2025 – 2028.

Behandling i Kommunestyre 18.06.2024:

Votering

Valgutvalget tilråding enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kommunestyret foreslår vedlagte liste over kandidater som skjønnsmedlemmer fra Orkland kommune 2025 – 2028.

39/24 Valg av jordskiftemeddommere for perioden 01.01.2025 - 31.12.2028

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Valgutvalg	07.05.2024	11/24
2 Kommunestyre	18.06.2024	39/24

Kommunedirektørens innstilling:

Kommunestyre vedtar vedlagte forslag til meddommere i jordskifteretten.

Valgutvalg har behandlet saken i møte 07.05.2024 sak 11/24

Behandling i Valgutvalg 07.05.2024:

Votering

Kommunedirektørens innstilling – enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kommunestyre vedtar vedlagte forslag til meddommere i jordskifteretten.

Behandling i Kommunestyre 18.06.2024:

Votering

Valgutvalget tilråding enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kommunestyre vedtar vedlagte forslag til meddommere i jordskifteretten.

40/24 Valg av nytt varamedlem til kontrollutvalget

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kommunestyre	18.06.2024	40/24

Kommunedirektørens innstilling:

Ingen.

Behandling i Kommunestyre 18.06.2024:
Forslag fra Eva Solstad Legar på vegne av Høyre:
Som nytt varamedlem velges Arve Slørdal.

Votering

Forslag fra Høyre enstemmig vedtatt.

Vedtak

Som nytt varamedlem til kontrollutvalget velges Arve Slørdal.

41/24 Forlengelse av kommunal garantiperiode for Orkanger idrettsforening.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Formannskap	11.06.2024	24/24
2 Kommunestyre	18.06.2024	41/24

Kommunedirektørens innstilling:

Kommunestyret vedtar følgende:

- Orkland kommune innvilger simpel garanti for lån på inntil kr 5 550 000 i Orkla Sparebank. Orkland har allerede innvilget kommunal garanti til dette lånet, og endringen i garantiansvarets løpetid erstatter Orkdal kommune sitt garantivedtak fra januar 2016.
- Garantiansvaret er knyttet til Orkanger idrettsforening sitt flerbrukshus i Idrettsparken på Orkanger
- Garantien gjelder lånets hovedstol, maksimalt kr 5 550 000 med tillegg av 10 % av enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle renter og omkostninger.
- Orkland kommune sitt maksimale garantiansvar kan ikke overstige kr 6 105 000.
- Garantien gjelder et nedbetalingslån med en maksimal løpetid på 20 år.
- Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen av lånet, og garantiansvaret utløper i sin helhet senest 1. juli 2044

Formannskap har behandlet saken i møte 11.06.2024 sak 24/24

Behandling i Formannskap 11.06.2024:

Votering

Kommunedirektørens innstilling – enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kommunestyret vedtar følgende:

- Orkland kommune innvilger simpel garanti for lån på inntil kr 5 550 000 i Orkla Sparebank. Orkland har allerede innvilget kommunal garanti til dette lånet, og endringen i garantiansvarets løpetid erstatter Orkdal kommune sitt garantivedtak fra januar 2016.
- Garantiansvaret er knyttet til Orkanger idrettsforening sitt flerbrukshus i Idrettsparken på Orkanger
- Garantien gjelder lånets hovedstol, maksimalt kr 5 550 000 med tillegg av 10 % av enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle renter og omkostninger.
- Orkland kommune sitt maksimale garantiansvar kan ikke overstige kr 6 105 000.
- Garantien gjelder et nedbetalingslån med en maksimal løpetid på 20 år.
- Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen av lånet, og garantiansvaret utløper i sin helhet senest 1. juli 2044.

Behandling i Kommunestyre 18.06.2024:

Votering

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kommunestyret vedtar følgende:

- Orkland kommune innvilger simpel garanti for lån på inntil kr 5 550 000 i Orkla Sparebank. Orkland har allerede innvilget kommunal garanti til dette lånet, og endringen i garantiansvarets løpetid erstatter Orkdal kommune sitt garantivedtak fra januar 2016.
- Garantiansvaret er knyttet til Orkanger idrettsforening sitt flerbrukshus i Idrettsparken på Orkanger
- Garantien gjelder lånets hovedstol, maksimalt kr 5 550 000 med tillegg av 10 % av enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle renter og omkostninger.
- Orkland kommune sitt maksimale garantiansvar kan ikke overstige kr 6 105 000.
- Garantien gjelder et nedbetalingslån med en maksimal løpetid på 20 år.
- Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen av lånet, og garantiansvaret utløper i sin helhet senest 1. juli 2044

42/24 Utvidet kommunal garanti og økt interkommunalt investeringstilskudd til Skaun Motorsenter AS

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Formannskap	30.04.2024	20/24
2 Kommunestyre	07.05.2024	32/24
3 Kommunestyre	18.06.2024	42/24

Kommunedirektørens innstilling:

Kommunestyret vedtar sammen med Skaun og Trondheim kommuner å stille en kommunal lånegaranti for Skaun motorsenter AS på kroner på 18 966 025. Garantiansvaret fordeles likt med ⅓ ansvar for hver av kommunene. Det stilles følgende betingelser for garantien:

1. Kommunenes samlede garantiansvaret utgjør maksimum 18 966 025 kroner, med et tillegg av 10% til den enhver tid gjeldende hovedstol for dekning av renter og omkostninger totalt 20 862 628 kroner.
2. Garantien gis ved simpel kausjon.

3. Garantien nedtrappes i takt med forutsatt utvikling i hovedforholdet, jfr. vedtakspunkt 1. Det er en forutsetning at kommunale tilskudd, spillemidler og kompensasjon for merverdiavgift i sin helhet benyttes til nedbetaling av lånet.
4. Løpetid er på maksimalt 25 år frem til 1.7.2049 og avdras etter annuitetsprinsippet.
5. Garantiansvaret opphører i sin helhet 2 år etter det tidspunktet lånet er forutsatt å være nedbetalt.
6. Det påhviler mottaker av garantien et ansvar med å sikre at garantien ikke er i strid med kommuneloven. Garantien er ugyldig hvis mottakeren forsto eller burde forstått at den er i strid med kommunelovens § 14- 19 første ledd første punktum.
7. Orkland kommunes lånegaranti er først gjeldende etter at alle kommunale parter politisk har vedtatt garantien, statsforvalter har godkjent garantien, og garantibrev er signert av ordførerne i Skaun, Orkland og Trondheim kommuner.
8. Orkland kommune vedtar et utvidet investeringstilskudd til Skaun Motorsenter på kroner 496 000, knyttet til den interkommunale avtalen om 5% investeringsstøtte fra hver kommune til gjennomføring av fase 1 i utbyggingen av Skaun Motorsenter. Tilskuddet fra Orkland kommune forutsetter at samme tilskuddsbeløp gis fra Skaun og Trondheim kommuner. Tilskuddet på 496 000 innarbeides i handlingsplan 2025-2028.

Kommunestyret avslår søknaden om økt årlig driftstilskudd.

Vedtaket medfører ingen forpliktelser for Orkland kommune til deltakelse i fremtidige byggetrinn på anlegget.

Formannskap har behandlet saken i møte 30.04.2024 sak 20/24

Behandling i Formannskap 30.04.2024:
Innledning ved enhetsleder kultur og fritid Kai Roger Magnetun.

Votering

Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kommunestyret vedtar sammen med Skaun og Trondheim kommuner å stille en kommunal lånegaranti for Skaun motorsenter AS på kroner på 18 966 025. Garantiansvaret fordeles likt med ⅓ ansvar for hver av kommunene. Det stilles følgende betingelser for garantien:

1. Kommunenes samlede garantiansvaret utgjør maksimum 18 966 025 kroner, med et tillegg av 10% til den enhver tid gjeldende hovedstol for dekning av renter og omkostninger totalt 20 862 628 kroner.
2. Garantien gis ved simpel kausjon.
3. Garantien nedtrappes i takt med forutsatt utvikling i hovedforholdet, jfr. vedtakspunkt 1. Det er en forutsetning at kommunale tilskudd, spillemidler og kompensasjon for merverdiavgift i sin helhet benyttes til nedbetaling av lånet.

4. Løpetid er på maksimalt 25 år frem til 1.7.2049 og avdras etter annuitetsprinsippet.
5. Garantiansvaret opphører i sin helhet 2 år etter det tidspunktet lånet er forutsatt å være nedbetalt.
6. Det påhviler mottaker av garantien et ansvar med å sikre at garantien ikke er i strid med kommuneloven. Garantien er ugyldig hvis mottakeren forsto eller burde forstått at den er i strid med kommunelovens § 14- 19 første ledd første punktum.
7. Orkland kommunes lånegaranti er først gjeldende etter at alle kommunale parter politisk har vedtatt garantien, statsforvalter har godkjent garantien, og garantibrev er signert av ordførerne i Skaun, Orkland og Trondheim kommuner.
8. Orkland kommune vedtar et utvidet investeringstilskudd til Skaun Motorsenter på kroner 496 000, knyttet til den interkommunale avtalen om 5% investeringsstøtte fra hver kommune til gjennomføring av fase 1 i utbyggingen av Skaun Motorsenter. Tilskuddet fra Orkland kommune forutsetter at samme tilskuddsbeløp gis fra Skaun og Trondheim kommuner. Tilskuddet på 496 000 innarbeides i handlingsplan 2025-2028.

Kommunestyret avslår søknaden om økt årlig driftstilskudd.

Vedtaket medfører ingen forpliktelser for Orkland kommune til deltakelse i fremtidige byggetrinn på anlegget.

Kommunestyre har behandlet saken i møte 07.05.2024 sak 32/24

Behandling i Kommunestyre 07.05.2024:
Innledning ved enhetsleder kultur og fritid Kai Roger Magnetun.

Svein Erik Jørgensen AP fremmet utsettelsesforslag.
Saken utsettes for behandling etter at Skaun som vertskommunen har behandlet saken i kommunestyret.

Votering

Utsettelsesforslaget fra Svein Erik Jørgensen AP – enstemmig vedtatt.

Vedtak

Saken utsettes for behandling etter at Skaun som vertskommunen har behandlet saken i kommunestyret.

Behandling i Kommunestyre 18.06.2024:
Innledning ved enhetsleder Kai Roger Magnetun.

Tilleggsforslag fra Svein Erik Jørgensen på vegne av AP, H, SMP, SV og V:
Det stilles som en betingelse for utvidet lånegaranti at kommunene stiller med observatør(er) i styremøtene.

Votering

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Tilleggsforslag fra AP, H, SMP, SV og V enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kommunestyret vedtar sammen med Skaun og Trondheim kommuner å stille en kommunal lånegaranti for Skaun motorsenter AS på kroner på 18 966 025. Garantiansvaret fordeles likt med ⅓ ansvar for hver av kommunene. Det stilles følgende betingelser for garantien:

1. Kommunenes samlede garantiansvaret utgjør maksimum 18 966 025 kroner, med et tillegg av 10% til den enhver tid gjeldende hovedstol for dekning av renter og omkostninger totalt 20 862 628 kroner.
2. Garantien gis ved simpel kausjon.
3. Garantien nedtrappes i takt med forutsatt utvikling i hovedforholdet, jfr. vedtakspunkt 1. Det er en forutsetning at kommunale tilskudd, spillemidler og kompensasjon for merverdiavgift i sin helhet benyttes til nedbetaling av lånet.
4. Løpetid er på maksimalt 25 år frem til 1.7.2049 og avdras etter annuitetsprinsippet.
5. Garantiansvaret opphører i sin helhet 2 år etter det tidspunktet lånet er forutsatt å være nedbetalt.
6. Det påhviler mottaker av garantien et ansvar med å sikre at garantien ikke er i strid med kommuneloven. Garantien er ugyldig hvis mottakeren forsto eller burde forstått at den er i strid med kommunelovens § 14- 19 første ledd første punktum.
7. Orkland kommunes lånegaranti er først gjeldende etter at alle kommunale parter politisk har vedtatt garantien, statsforvalter har godkjent garantien, og garantibrev er signert av ordførerne i Skaun, Orkland og Trondheim kommuner.
8. Orkland kommune vedtar et utvidet investeringstilskudd til Skaun Motorsenter på kroner 496 000, knyttet til den interkommunale avtalen om 5% investeringsstøtte fra hver kommune til gjennomføring av fase 1 i utbyggingen av Skaun Motorsenter. Tilskuddet fra Orkland kommune forutsetter at samme tilskuddsbeløp gis fra Skaun og Trondheim kommuner. Tilskuddet på 496 000 innarbeides i handlingsplan 2025-2028.

Kommunestyret avslår søknaden om økt årlig driftstilskudd.

Vedtaket medfører ingen forpliktelser for Orkland kommune til deltakelse i fremtidige byggetrinn på anlegget.

Det stilles som en betingelse for utvidet lånegaranti at kommunene stiller med observatør(er) i styremøtene.

43/24 Regnskap og årsberetning 2023 for Orklandbadet KF

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Formannskap	11.06.2024	30/24
2 Kommunestyre	18.06.2024	43/24

Kommunedirektørens innstilling:

Kommunestyret vedtar regnskapet for Orklandbadet KF for 2023 med et positivt netto driftsresultat på 1 779 194 kroner.

Regnskapet er gjort opp i balanse og netto driftsresultat er disponert i henhold til følgende:

Avsetning til disposisjonsfond 1 779 194 kroner
Sum disponering av resultat 1 779 194 kroner

Formannskap har behandlet saken i møte 11.06.2024 sak 30/24

Behandling i Formannskap 11.06.2024:
Revisjon er ettersendt til formannskapets medlemmer.

Votering

Kommunedirektørens innstilling – enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kommunestyret vedtar regnskapet for Orklandbadet KF for 2023 med et positivt netto driftsresultat på 1 779 194 kroner.

Regnskapet er gjort opp i balanse og netto driftsresultat er disponert i henhold til følgende:

Avsetning til disposisjonsfond 1 779 194 kroner
Sum disponering av resultat 1 779 194 kroner

Behandling i Kommunestyre 18.06.2024:

Votering

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kommunestyret vedtar regnskapet for Orklandbadet KF for 2023 med et positivt netto driftsresultat på 1 779 194 kroner.

Regnskapet er gjort opp i balanse og netto driftsresultat er disponert i henhold til følgende:

Avsetning til disposisjonsfond	1 779 194 kroner
Sum disponering av resultat	1 779 194 kroner

44/24 Orkland kommune - regnskap og årsberetning 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Formannskap	11.06.2024	31/24
2 Kommunestyre	18.06.2024	44/24

Kommunedirektørens innstilling:

Kommunekassens årsregnskap og konsoliderte årsregnskap for Orkland kommune fastsettes som regnskaper for 2023.

Årsregnskapet for kommunekassen er gjort opp med et positivt netto driftsresultat på 53 395 264 kroner. Disponeringen av overskuddet fastsettes som følger:

Overføring til investeringer	18 201 000 kroner
Avsetninger til bundne fond	5 273 458 kroner
Bruk av bundne fond	- 11 534 919 kroner
Avsetninger til disposisjonsfond	56 581 000 kroner
Bruk av disposisjonsfond	- 15 125 275 kroner
Sum disponering	**53 395 264 kroner**

Konsolidert årsregnskap for Orkland kommune er gjort opp med et positivt netto driftsresultat på 55 174 458 kroner. Disponeringen av overskuddet fastsettes som følger:

Overføring til investeringer	18 201 000 kroner
Avsetninger til bundne fond	5 273 458 kroner
Bruk av bundne fond	- 11 534 919 kroner

Avsetninger til disposisjonsfond	58 360 195 kroner
Bruk av disposisjonsfond	- 15 125 275 kroner
Sum disponering	**55 174 458 kroner**

Formannskap har behandlet saken i møte 11.06.2024 sak 31/24

Behandling i Formannskap 11.06.2024:
Innledning ved økonomisjef Svein Henry Berdal.

Votering

Kommunedirektørens innstilling – enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kommunekassens årsregnskap og konsoliderte årsregnskap for Orkland kommune fastsettes som regnskaper for 2023.

Årsregnskapet for kommunekassen er gjort opp med et positivt netto driftsresultat på 53 395 264 kroner. Disponeringen av overskuddet fastsettes som følger:

Overføring til investeringer	18 201 000 kroner
Avsetninger til bundne fond	5 273 458 kroner
Bruk av bundne fond	- 11 534 919 kroner
Avsetninger til disposisjonsfond	56 581 000 kroner
Bruk av disposisjonsfond	- 15 125 275 kroner
Sum disponering	**53 395 264 kroner**

Konsolidert årsregnskap for Orkland kommune er gjort opp med et positivt netto driftsresultat på 55 174 458 kroner. Disponeringen av overskuddet fastsettes som følger:

Overføring til investeringer	18 201 000 kroner
Avsetninger til bundne fond	5 273 458 kroner
Bruk av bundne fond	- 11 534 919 kroner
Avsetninger til disposisjonsfond	58 360 195 kroner
Bruk av disposisjonsfond	- 15 125 275 kroner
Sum disponering	**55 174 458 kroner**

Behandling i Kommunestyre 18.06.2024:
Innledning ved økonomisjef Svein Henry Berdal

Votering

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kommunekassens årsregnskap og konsoliderte årsregnskap for Orkland kommune fastsettes som regnskaper for 2023.

Årsregnskapet for kommunekassen er gjort opp med et positivt netto driftsresultat på 53 395 264 kroner. Disponeringen av overskuddet fastsettes som følger:

Overføring til investeringer	18 201 000 kroner
Avsetninger til bundne fond	5 273 458 kroner
Bruk av bundne fond	- 11 534 919 kroner
Avsetninger til disposisjonsfond	56 581 000 kroner
Bruk av disposisjonsfond	- 15 125 275 kroner
Sum disponering	**53 395 264 kroner**

Konsolidert årsregnskap for Orkland kommune er gjort opp med et positivt netto driftsresultat på 55 174 458 kroner. Disponeringen av overskuddet fastsettes som følger:

Overføring til investeringer	18 201 000 kroner
Avsetninger til bundne fond	5 273 458 kroner
Bruk av bundne fond	- 11 534 919 kroner
Avsetninger til disposisjonsfond	58 360 195 kroner
Bruk av disposisjonsfond	- 15 125 275 kroner
Sum disponering	**55 174 458 kroner**

45/24 Årsmelding Orkland kommune 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Formannskap	11.06.2024	32/24
2 Kommunestyre	18.06.2024	45/24

Kommunedirektørens innstilling:

Kommunestyret tar årsmelding 2023 til etterretning.

Formannskap har behandlet saken i møte 11.06.2024 sak 32/24

Behandling i Formannskap 11.06.2024:
Innledning ved økonomisjef Svein Henry Berdal.

Votering

Kommunedirektørens innstilling – enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kommunestyret tar årsmelding 2023 til etterretning.

Behandling i Kommunestyre 18.06.2024:
Innledning ved økonomisjef Svein Henry Berdal

Votering

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kommunestyret tar årsmelding 2023 til etterretning.

46/24 Rapport 1. kvartal 2024 for Orklandbadet KF

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Formannskap	11.06.2024	33/24
2 Kommunestyre	18.06.2024	46/24

Kommunedirektørens innstilling:

Kommunestyret tar rapport for 1. kvartal 2024 for Orklandbadet KF til orientering

Formannskap har behandlet saken i møte 11.06.2024 sak 33/24

Behandling i Formannskap 11.06.2024:

Votering

Kommunedirektørens innstilling – enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kommunestyret tar rapport for 1. kvartal 2024 for Orklandbadet KF til orientering

Behandling i Kommunestyre 18.06.2024:
Det var 41 medlemmer til stede ved avstemmingen.

Votering

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kommunestyret tar rapport for 1. kvartal 2024 for Orklandbadet KF til orientering

47/24 Rapport etter første kvartal 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Formannskap	11.06.2024	34/24
2 Kommunestyre	18.06.2024	47/24

Kommunedirektørens innstilling:

Kommunestyret tar kvartalsrapporten for Orkland kommune til orientering

Formannskap har behandlet saken i møte 11.06.2024 sak 34/24

Behandling i Formannskap 11.06.2024:
Innledning ved økonomisjef Svein Henry Berdal.

Votering
Kommunedirektørens innstilling – enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kommunestyret tar kvartalsrapporten for Orkland kommune til orientering.

Behandling i Kommunestyre 18.06.2024:
Innledning ved økonomisjef Svein Henry Berdal.

Votering

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kommunestyret tar kvartalsrapporten for Orkland kommune til orientering.

48/24 Budsjettjustering investering

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Formannskap	11.06.2024	35/24
2 Kommunestyre	18.06.2024	48/24

Kommunedirektørens innstilling:

Kommunestyret vedtar følgende endringer av de enkelte prosjekt: (beløp inkl. mva.)

Prosjekt	Navn	Beløp inkl mva
30012	Skilt gateadresser (430)	300 000
30044	Fortau Grensen	150 000
40016	Ny Krokstadøra brannstasjon	5 000 000
40045	Ombygging Meldal kommunehus	217 000
40065	Rådhus vindusbytte	265 000
40068	Div. kjøp av eiendom	4 500 000
40072	Tak Orkland Rådhus	350 000
40087	Carporter hjemmetjenesten	3 150 000
40098	Tømmestasjon bobil Krokstadøra	505 000
50048	Avfallscontainer v/søppelsug	- 300 000
50055	Renholdsrobot	300 000
	Sum endringer inklusive mva.	14 437 000

Samlet finansiering endres som følgende:

Mva kompensasjon	- 1 987 400
Overføring fra drift	- 4 620 000
Lån	- 7 829 600
Sum finansiering	- 14 437 000

Følgende budsjettjusteringer av driftsbudsjettet foretas:

104010	Overføring til investering	4 620 000
104010	Bruk av disposisjonsfond	- 4 620 000

Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta detaljerte budsjettjusteringer.

Formannskap har behandlet saken i møte 11.06.2024 sak 35/24

Behandling i Formannskap 11.06.2024:

Votering

Kommunedirektørens innstilling – enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kommunestyret vedtar følgende endringer av de enkelte prosjekt: (beløp inkl. mva.)

Prosjekt	Navn	Beløp inkl mva
30012	Skilt gateadresser (430)	300 000
30044	Fortau Grensen	150 000
40016	Ny Krokstadøra brannstasjon	5 000 000
40045	Ombygging Meldal kommunehus	217 000
40065	Rådhus vindusbytte	265 000
40068	Div. kjøp av eiendom	4 500 000
40072	Tak Orkland Rådhus	350 000
40087	Carporter hjemmetjenesten	3 150 000
40098	Tømmestasjon bobil Krokstadøra	505 000
50048	Avfallscontainer v/søppelsug	- 300 000
50055	Renholdsrobot	300 000
	Sum endringer inklusive mva.	14 437 000

Samlet finansiering endres som følgende:

Mva kompensasjon	- 1 987 400
Overføring fra drift	- 4 620 000
Lån	- 7 829 600
Sum finansiering	- 14 437 000

Følgende budsjettjusteringer av driftsbudsjettet foretas:

104010	Overføring til investering	4 620 000
104010	Bruk av disposisjonsfond	- 4 620 000

Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta detaljerte budsjettjusteringer.

Behandling i Kommunestyre 18.06.2024:
Innledning ved Svein Henry Berdal.

Votering

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kommunestyret vedtar følgende endringer av de enkelte prosjekt: (beløp inkl. mva.)

Prosjekt	Navn	Beløp inkl mva
30012	Skilt gateadresser (430)	300 000
30044	Fortau Grensen	150 000
40016	Ny Krokstadøra brannstasjon	5 000 000
40045	Ombygging Meldal kommunehus	217 000
40065	Rådhus vindusbytte	265 000
40068	Div. kjøp av eiendom	4 500 000
40072	Tak Orkland Rådhus	350 000
40087	Carporter hjemmetjenesten	3 150 000
40098	Tømmestasjon bobil Krokstadøra	505 000
50048	Avfallscontainer v/søppelsug	- 300 000
50055	Renholdsrobot	300 000
	Sum endringer inklusive mva.	14 437 000

Samlet finansiering endres som følgende:

Mva kompensasjon	- 1 987 400
Overføring fra drift	- 4 620 000
Lån	- 7 829 600
Sum finansiering	- 14 437 000

Følgende budsjettjusteringer av driftsbudsjettet foretas:

104010	Overføring til investering	4 620 000
104010	Bruk av disposisjonsfond	- 4 620 000

Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta detaljerte budsjettjusteringer.

49/24 Budsjettkorrigeringer juni 2024, drift

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Formannskap	11.06.2024	36/24
2 Kommunestyre	18.06.2024	49/24

Kommunedirektørens innstilling:

Kommunestyret vedtar følgende budsjettendringer:

Ramme	**Type endring**	**Endring**
Fellesinntekter	Økt skatteinngang / redusert integreringsinntekt	12 170 000

Kommunedirektøren	Tilskudd fellesrådet og Terna	1 900 000
Barnehage	Liavoll	2 842 000
Grunnskole og SFO	Reversert innsparing/gratis SFO	2 992 000
Mestring	Kvalifiseringstiltak NAV	50 000
Hjemmetjeneste	Solhagen	2 083 000
Institusjon	Solhagen	584 000
Kommunalteknikk	Økt ramme	9 685 000
Totalt		**32 306 000**

Kommunestyret vedtar følgende finansiering:

Ramme	**Navn**	**Endring**
Fellesinntekter	Bruk av ordinært disposisjonsfond	-16 214 000
Fellesinntekter	Redusert avsetning til flyktningfond	-15 244 000
Kommunedirektøren	Bruk av overskuddsfond kommunedirektør	-500 000
Grunnskole og SFO	Avsetning til overskuddsfond Årlivoll skole	32 000
Kommunalteknikk	Bruk av overskuddsfond kommunedirektør	-380 000
Totalt		**-32 306 000**

Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta de nødvendige detaljerte budsjettendringer i tråd med saksframlegget.

Kommunestyret vedtar at av det totale positive budsjettavviket for 2023 som ble avsatt til ordinært disposisjonsfond, på 73 346 790 kroner, omfordeles totalt 37 263 946 kroner til andre disposisjonsfond i henhold til følgende oversikt:

1	Netto omfordeling fra enhetenes overskuddsfond	- 2 419 054 kroner
2	Ekstraordinær omfordeling til noen enheters overskuddsfond	9 558 000 kroner
	Inndekning fra kommunedirektørens overskuddsfond	- 9 558 000 kroner
3	Omfordeling til Flyktningfond	5 493 000 kroner
4	Omfordeling til fond for avvikling pelsdyrnæringen	1 330 000 kroner
5	Omfordeling til disposisjonsfond investeringer	32 860 000 kroner
	Sum foreslått omfordelt til andre disposisjonsfond	37 263 946 kroner

Etter budsjettendringer i driftsbudsjettet og omfordeling til overskuddsfond / andre disposisjonsfond gjenstår 19 868 844 kroner knyttet til årsoppgjøret 2023 på ordinært disposisjonsfond

Formannskap har behandlet saken i møte 11.06.2024 sak 36/24

Behandling i Formannskap 11.06.2024:

Votering

Kommunedirektørens innstilling – enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kommunestyret vedtar følgende budsjettendringer:

Ramme	Type endring	Endring
Fellesinntekter	Økt skatteinngang / redusert integreringsinntekt	12 170 000
Kommunedirektøren	Tilskudd fellesrådet og Terna	1 900 000
Barnehage	Liavoll	2 842 000
Grunnskole og SFO	Reversert innsparing/gratis SFO	2 992 000
Mestring	Kvalifiseringstiltak NAV	50 000
Hjemmetjeneste	Solhagen	2 083 000
Institusjon	Solhagen	584 000
Kommunalteknikk	Økt ramme	9 685 000
Totalt		**32 306 000**

Kommunestyret vedtar følgende finansiering:

Ramme	Navn	Endring
Fellesinntekter	Bruk av ordinært disposisjonsfond	-16 214 000
Fellesinntekter	Redusert avsetning til flyktningfond	-15 244 000
Kommunedirektøren	Bruk av overskuddsfond kommunedirektør	-500 000
Grunnskole og SFO	Avsetning til overskuddsfond Årlivoll skole	32 000
Kommunalteknikk	Bruk av overskuddsfond kommunedirektør	-380 000
Totalt		**-32 306 000**

Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta de nødvendige detaljerte budsjettendringer i tråd med saksframlegget.

Kommunestyret vedtar at av det totale positive budsjettavviket for 2023 som ble avsatt til ordinært disposisjonsfond, på 73 346 790 kroner, omfordeles totalt 37 263 946 kroner til andre disposisjonsfond i henhold til følgende oversikt:

1	Netto omfordeling fra enhetenes overskuddsfond	- 2 419 054 kroner
2	Ekstraordinær omfordeling til noen enheters overskuddsfond	9 558 000 kroner
	Inndekning fra kommunedirektørens overskuddsfond	- 9 558 000 kroner
3	Omfordeling til Flyktningfond	5 493 000 kroner
4	Omfordeling til fond for avvikling pelsdyrnæringen	1 330 000 kroner
5	Omfordeling til disposisjonsfond investeringer	32 860 000 kroner
	Sum foreslått omfordelt til andre disposisjonsfond	37 263 946 kroner

Etter budsjettendringer i driftsbudsjettet og omfordeling til overskuddsfond / andre disposisjonsfond gjenstår 19 868 844 kroner knyttet til årsoppgjøret 2023 på ordinært disposisjonsfond

Behandling i Kommunestyre 18.06.2024:
Representanter som ønsker sin habilitet vurdering på grunn av verv i kirkelig fellesråd:
Bente Bostad, Krf er kommunens representant i kirkelig fellesråd og ble erklært inhabil - mot 9 stemmer (SP1, PP4, FrP3, INP1). Ingen vara innkalt.
Oddvar Kjøren, AP er kommunens vararepresentant i kirkelig fellesråd og ble erklært inhabil. mot 9 stemmer (SP1, PP4, FrP3, INP1). Viktor Kristensen kalt inn som vara.

Marita H. Owen, AP ble erklært inhabil på grunn av sin stilling.Thomas Eggen kalt inn som vara.

Kommunestyre erklærte Knut Even Wormdal, SMP inhabil for sitt verv i Orkanger aktivum. Geir Knutzen kalt inn som vara.

41 medlemmer til stede ved politisk behandling

Endringsforslag fra Svein Erik Jørgensen på vegne av AP, H, SMP, SV og V:
Endring i overføring til disposisjonsfond

Avsetningen til ordinært disposisjonsfond reduseres med 15 mill og benyttes til følgende formål:

	Beløp
Skolebruksplan	2,0 mill
Barnehagebruksplan	2,0 mill
Trafikksikkerhetsfond og universell utforming	1,0 mill
Asfaltfond	1,5 mill
Forsamlingshus Krokstadøra	1,0 mill
Lærlingefond	2,6 mill
Orklaparken Nord	1,0 mill
Tilskudd nydyrking	0,3 mill
Innkjøp smart board, læremidler skole	1,5 mill
Fond dagaktivitetstilbud helse	1,1 mill
Fond større kulturproduksjoner	0,5 mill
Fond bevaringsverdige bygg	0,5 mill
TOTALT	15 mill

Kommunedirektøren får fullmakt til å foreta nødvendige budsjettjusteringer.

Begrunnelse:

Uforutsette inntekter, sammen med trygg økonomisk styring har bidratt til gode resultater hvert år siden etableringen av Orkland og dermed gitt mulighet for styrking av tjenesteområdene og finansiering av prioriterte tiltak. Regnskapsåret 2024 resulterte også i et betydelig overskudd, primært som følge av økte skatteinntekter. Utviklingen tilsier likevel at kommunens økonomi blir langt mer utfordrende fremover og den største delen av resultatet disponeres derfor til overskuddsfond og disposisjonsfond.

Innenfor en ramme på totalt 15 mill. kr fra fjorårets resultat prioriteres følgende områder:

Skoler og barnehage
Flertallsgruppa vil forsere arbeidet med å utbedre bygninger og uteområder. Vi setter av 2 mill. kr. til skolebruksplanen og 2 mill. kr. til barnehagebruksplanen. Bevilgningene gjør det mulig å gjennomføre de aller fleste tiltak som er prioritert ved skolene for 2024. Ved barnehagene kan samtlige prioriterte tiltak for 2024 nå gjennomføres. Vi kommer ajour.

Skolene: Årlivoll skole står for tur med solskjerming, bedre el-anlegg, nye ytterdører og golvbelegg. Ved Orkanger ungdomsskole er det satt av penger til drenering og omlegging av brostein på uteområdet. Orkanger barneskole får ny skifer på deler av taket.

Barnehagene: Storås, Evjen, Å, Bekkfaret (Orkanger), Grefstad, Gjølme, Løkken og Vormstad får utbedringer som følge av bevilgningen. Brannvarsling, solskjerming, nye vinduer og gjerder samt sikring av sluker og kummer er blant tiltakene. Orkland kommune prioriterer etter kriteriene helse, miljø, sikkerhet, lys og luft ved skoler og barnehager.

Trafikksikkerhet og universell utforming
Vi styrker trafikksikkerhetsfondet med 1 mill. kr. Hovedutvalg Teknikk blir ansvarlig for prioritering og midlene kan også brukes til universell utforming av sentrumsgatene på Orkanger og Fannrem, i tråd med målet om Orkland som et aldersvennlig samfunn. Trafikksikkerhetstiltak er prioritert i handlingsdelen i trafikksikkerhetsplanen. Fortau og andre tiltak for myke trafikanter der det er mye biltrafikk kan nå finansieres med midler fra Miljøpakken. Det vil i så fall frigjøre penger til trafikksikkerhetstiltak utenfor sentrumsområdene.

Kommunal vei
Orkland har et omfattende kommunalt vegnett hvor ca 99 km er vei med fast dekke. Det prioriteres 1,5 mill kr til dekkevedlikehold på kommunale asfaltveier.

Støtte til forsamlingshus Krokstadøra.
I forbindelse med etablering av servicesenteret på Krokstadøra inngikk en kro i de opprinnelige planene som del av det kommunalt eide butikklokalet. Det lyktes ikke å skaffe driver og prosjektet ble dermed realisert uten kro-delen av bygget.

Det er nå etablert et privat initiativ for bygging av et kombinert kro og forsamlingshus ved servicesenteret. Prosjektet har engasjert lokalbefolkningen og mange har vist interesse for å delta i finansiering gjennom forhåndstegning av aksjer.
For å bidra til realisering av prosjektet setter av 1 mill. kr til et fond for forsamlingshus på Krokstadøra. Søknaden til fondet må komme fra frivillige lag / organisasjoner og det må bl.a. fremgå hvordan støtten bidrar til forsamlingshus-delen av prosjektet.

Lærlinger
Styrking av lærlingeinnsatsen er nedfelt i arbeidsgiverstrategien i Orkland kommune. Lærlinger er avhengig av nødvendig opplæring og praksis slik at de får fagbrev mens kommunen har behov for rekruttering av nye fagarbeidere. I tillegg bidrar lærlinger til nye måter å se hvordan oppgavene løses innenfor de ulike tjenestene. Det settes av 2,6 mill. kr for fullfinansiering av 5 nye lærlingeplasser i kommunen. Tiltaket representerer en betydelig økt satsing på lærlinger der vi går fra 32 til 37 lærlingeplasser og oppfyller KS-målet om 2 plasser pr. 10.000 innbyggere.

Orklaparken Nord
Frivillige organisasjoner og privat næringsliv legger ned en stor innsats for å gjøre Orklaparkens nordlige endepunkt til en attraksjon. Ambisjonen er å formidle lokalhistorie, lage en aktivitetspark, skape en fin innfallsport til Grønøra industriområde og styrke lokalt reiseliv.
Orkanger historielag har ved dugnadsinnsats fått satt opp den gamle Jenssen-brygga som er i kommunalt eie og Orkanger aktivum i samarbeid med lokalt næringsliv og flere andre frivillige organisasjoner har påbegynt en tursti som skal strekke seg fram til Thamshavn. Turstien skal bl a inneholde informasjonsskilt som viser bilder og forteller historien om den gamle feskarøra, samt benker og lekeapparat. Starten av turstien ble åpnet sommeren 2023. Alle aktørene har inngått et samarbeid om veien videre. Foruten videreføring av turstien er det ønske om å sette opp et lite servicebygg med toalett og en liten kjøkkendel til bruk ved arrangement ved Jenssen-brygga.
Det settes av 1 mill. kr til fond for Orklaparken nordre del.

Nydyrking
Orkland er tredje største landbrukskommune i Trøndelag og den viktigste landbrukskommunen i sørdelen av Trøndelag. Landbruket bidrar stort til verdiskapning, kulturlandskapet og opprettholdelse av bosettingsgrunnlaget i hele kommunen. Flertallsgruppen setter av 0,3 mill. kr til fond for nydyrking som anvendes til kommunale tilskudd for å øke/opprettholde størrelsen på jordbruksareal i drift.

Læremidler skole
Det er stor mangel på oppdaterte lærebøker og andre læremidler tilpasset fagfornyelsen (LK20). Det gjelder også for skolene i Orkland.Det settes av 1,5 mill. kr til læremidler og fornying av teknisk utstyr som SmartBoards o.l i skolene.

Dagaktivitetstilbud helse
Meningsfull aktivitet og innhold i hverdagen er sentralt for alle og ikke minst for brukere av kommunale helsetjenester. Det settes av 1,1 mill. kr til fond for styrket dagaktivitetstilbud i de kommunale helse og omsorgstjenestene.

Kulturproduksjoner
Orkland har et rikt frivillighets og kulturliv som bidrar til arrangement og møteplasser i hele kommunen. Større kulturproduksjoner bidrar til opplevelser både for lokalbefolkning og tilreisende og setter Orkland på kartet. Slike produksjoner krever mye og har en betydelig kostnad og risiko for arrangør. Det settes av 0,5 mill. kr til fond for større kulturproduksjoner.

Bevaringsverdige bygg
Orkland har flere historisk bevaringsverdige områder i Nerøra, Småøran og Bjørnli. Kommunen bidrar til opprettholdelse av de historiske kvalitetene i bevaringsverdige bygg gjennom tilskudd etter søknad.
Fond for bevaringsverdige bygg styrkes med 0,5 mill. kr.

Forslag fra PP og Frp:
Avsetningen til ordinært disposisjonsfond reduseres med 19,850 mill og benyttes til følgende formål:

Tall i tusen

Fond «Orkanger mor sjøen»	2 000
Tilskudd samfunnshusdel i «Kro-prosjektet» Snillfjord Eiendom	2 000
Reasfaltering Orkdalsveien	3 000
Påfyll «asfaltfonn»	2 000
Utstyr til uteareal Grøtte skole	900
Dekning av deler av underskudd Kirkelig fellesråd	850
Gatelys fra kryss Industriveien til Foss plater.	500
Strakstiltak innendørs vedlikehold kommunale boliger	1 500
Fond egenfinansiering Orkdal Helsetun	7 100
Totalt disponert	**19 850**

Forslag til vedtak fra Kristian M Fremstad på vegne av Sp og R
Kommunedirektørens innstilling med følgende justeringer:

- Kommunedirektørens innstilling med følgende justeringer med bruk og disponering av overskudd (19 645 092,-) for Orkland 2023

- Orkland kommune går inn med 1,5 mill. I tilskudd til samfunnshusdelen/eiendomsselskapet A/S for nye Krokstadøra kro og samfunnshus.

- Kirkelig fellesråd bevilges 1,9 mill. Midlene settes i fond for uteområder, drift og utstyr.

- Område oppvekst gis 5,8 mill. Til fond for utstyr og miljøarbeid.

- Område Barnehage gis 3,3 mill. Til utstyr, uteområder og fleksibilitet for drift.

- 1 mill. Øremerkes skole for å oppnå minimum tredeling på alle enheter ut året. Vedtaket følges opp i budsjett for videre minimum 3 deling på våre skoler.

- Område Skole gis 5 mill. Til fond for utstyr, uteområder og fleksibilitet for drift.

- Helsestasjon Orkanger gis 500 000,- til utstyr og fleksibilitet

- Fond for nytt helsetun 645 092,-

Orkland kommune kan nok et år vise til solide økonomiske resultater. Basert på utfordringene beskrevet i ferske planer og rapporter ønsker vi å tildele overnevnte summer til de forskjellige områdene våre.

Erfaringer fra 2 deling av skoler tilsier at minimum 3 deling er det vi kan forsvare som forsvarlig. Vi setter av 1 mill for 3 deling ut året og følger opp med midler for videre 3 deling i neste års budsjett og handlingsplan.

Tidlig innsats, klassemiljø, trygge omgivelser, språkopplæring, riktig utstyr, sunne uteområder og oppfølging er viktig for oss. Derfor vil vi gi område oppvekst hoveddelen av siste års overskudd. Dette vil gi en god fleksibilitet i hvor hver enkelt rektor og bestyrer kan sette inn satsingene ut fra forskjeller i utfordringsbilde i våre forskjellige skoler og barnehager. Størrelsen på tildelingen vil sørge for mulighetsrom og fleksibilitet for enhetene over flere år.

Kirkene vil uten ekstra bevilgning måtte holde helt eller delvis stengt i tiden fremover.

Det store engasjementet rundt ny kro og samfunnshus på Krokstadøra bør fra kommunen støttes opp. Vi ønsker at Orkland går inn med tilskudd på 1,5 millioner i samfunnshusdelen av eiendommen.

Helsestasjon Orkanger tildeles 500 000,- til innkjøp av ønsket utstyr og for større fleksibilitet for drift.

Resterende 645 092,- settes på fond for nytt helsetun på Orkanger.

Kommunedirektøren gis fullmakt til å gjøre de budsjettmessige justeringene.

<u>Suppleringsforslag fra Kristian M. Fremstad på vegne av SP og R:</u>

Hvis vedlagt forslag ikke får flertall ønsker Kristian M Fremstad på vegne av Sp, og R å foreslå følgende tillegg til det forslag som får flertall / blir vedtatt i saken:

- «1 mill. Øremerkes skole for å oppnå minimum tredeling på alle enheter ut året. Vedtaket følges opp i budsjett, for videre, minimum 3 deling, på alle våre skoler.»

Votering

Forslag fra PP og FrP fikk 7 stemmer (PP4, FRP3) og falt.

Forslag fra SP og R fikk 10 stemmer (SP8, INP1, R1) og falt.

Forslag fra AP, H, SMP, SV og V fikk 24 stemmer (AP12, H4, SMP4, SV2 og V2) og ble vedtatt.

Sekundærforslag/tilleggsforslag fra SP, R fikk 17 stemmer (SP8, PP4, FRP3, INP1 og R1) og falt

Formannskapets innstilling med vedtatte endringer enstemmig vedtatt

Vedtak

Kommunestyret vedtar følgende budsjettendringer:

Ramme	Type endring	Endring
Fellesinntekter	Økt skatteinngang / redusert integreringsinntekt	12 170 000
Kommunedirektøren	Tilskudd fellesrådet og Terna	1 900 000
Barnehage	Liavoll	2 842 000
Grunnskole og SFO	Reversert innsparing/gratis SFO	2 992 000
Mestring	Kvalifiseringstiltak NAV	50 000
Hjemmetjeneste	Solhagen	2 083 000
Institusjon	Solhagen	584 000
Kommunalteknikk	Økt ramme	9 685 000
Totalt		**32 306 000**

Kommunestyret vedtar følgende finansiering:

Ramme	Navn	Endring
Fellesinntekter	Bruk av ordinært disposisjonsfond	-16 214 000
Fellesinntekter	Redusert avsetning til flyktningfond	-15 244 000
Kommunedirektøren	Bruk av overskuddsfond kommunedirektør	-500 000
Grunnskole og SFO	Avsetning til overskuddsfond Årlivoll skole	32 000
Kommunalteknikk	Bruk av overskuddsfond kommunedirektør	-380 000
Totalt		**-32 306 000**

Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta de nødvendige detaljerte budsjettendringer i tråd med saksframlegget.

Kommunestyret vedtar at av det totale positive budsjettavviket for 2023 som ble avsatt til ordinært disposisjonsfond, på 73 346 790 kroner, omfordeles totalt 37 263 946 kroner til andre disposisjonsfond i henhold til følgende oversikt:

1	Netto omfordeling fra enhetenes overskuddsfond	- 2 419 054 kroner
2	Ekstraordinær omfordeling til noen enheters overskuddsfond	9 558 000 kroner
	Inndekning fra kommunedirektørens overskuddsfond	- 9 558 000 kroner
3	Omfordeling til Flyktningfond	5 493 000 kroner
4	Omfordeling til fond for avvikling pelsdyrnæringen	1 330 000 kroner
5	Omfordeling til disposisjonsfond investeringer	32 860 000 kroner
	Sum foreslått omfordelt til andre disposisjonsfond	37 263 946 kroner

Etter budsjettendringer i driftsbudsjettet og omfordeling til overskuddsfond / andre disposisjonsfond gjenstår 19 868 844 kroner knyttet til årsoppgjøret 2023 på ordinært disposisjonsfond

Avsetningen til ordinært disposisjonsfond reduseres med 15 mill og benyttes til følgende formål:

	Beløp
Skolebruksplan	2,0 mill
Barnehagebruksplan	2,0 mill
Trafikksikkerhetsfond og universell utforming	1,0 mill
Asfaltfond	1,5 mill
Forsamlingshus Krokstadøra	1,0 mill
Lærlingefond	2,6 mill
Orklaparken Nord	1,0 mill
Tilskudd nydyrking	0,3 mill
Innkjøp smart board, læremidler skole	1,5 mill
Fond dagaktivitetstilbud helse	1,1 mill
Fond større kulturproduksjoner	0,5 mill
Fond bevaringsverdige bygg	0,5 mill
TOTALT	15 mill

Kommunedirektøren får fullmakt til å foreta nødvendige budsjettjusteringer.

Begrunnelse:

Uforutsette inntekter, sammen med trygg økonomisk styring har bidratt til gode resultater hvert år siden etableringen av Orkland og dermed gitt mulighet for styrking av tjenesteområdene og finansiering av prioriterte tiltak. Regnskapsåret 2024 resulterte også i et betydelig overskudd, primært som følge av økte skatteinntekter. Utviklingen tilsier likevel at kommunens økonomi blir langt mer utfordrende fremover og den største delen av resultatet disponeres derfor til overskuddsfond og disposisjonsfond.

Innenfor en ramme på totalt 15 mill. kr fra fjorårets resultat prioriteres følgende områder:

Skoler og barnehage

Flertallsgruppa vil forsere arbeidet med å utbedre bygninger og uteområder. Vi setter av 2 mill. kr. til skolebruksplanen og 2 mill. kr. til barnehagebruksplanen. Bevilgningene gjør det mulig å gjennomføre de aller fleste tiltak som er prioritert ved skolene for 2024. Ved barnehagene kan samtlige prioriterte tiltak for 2024 nå gjennomføres. Vi kommer ajour.

Skolene: Årlivoll skole står for tur med solskjerming, bedre el-anlegg, nye ytterdører og golvbelegg. Ved Orkanger ungdomsskole er det satt av penger til drenering og omlegging av brostein på uteområdet. Orkanger barneskole får ny skifer på deler av taket.

Barnehagene: Storås, Evjen, Å, Bekkfaret (Orkanger), Grefstad, Gjølme, Løkken og Vormstad får utbedringer som følge av bevilgningen. Brannvarsling, solskjerming, nye vinduer og gjerder samt sikring av sluker og kummer er blant tiltakene. Orkland kommune prioriterer etter kriteriene helse, miljø, sikkerhet, lys og luft ved skoler og barnehager.

Trafikksikkerhet og universell utforming

Vi styrker trafikksikkerhetsfondet med 1 mill. kr. Hovedutvalg Teknikk blir ansvarlig for prioritering og midlene kan også brukes til universell utforming av sentrumsgatene på Orkanger og Fannrem, i tråd med målet om Orkland som et aldersvennlig samfunn. Trafikksikkerhetstiltak er prioritert i handlingsdelen i trafikksikkerhetsplanen. Fortau og andre tiltak for myke trafikanter der det er mye biltrafikk kan nå finansieres med midler fra Miljøpakken. Det vil i så fall frigjøre penger til trafikksikkerhetstiltak utenfor sentrumsområdene.

Kommunal vei

Orkland har et omfattende kommunalt vegnett hvor ca 99 km er vei med fast dekke. Det prioriteres 1,5 mill kr til dekkevedlikehold på kommunale asfaltveier.

Støtte til forsamlingshus Krokstadøra.

I forbindelse med etablering av servicesenteret på Krokstadøra inngikk en kro i de opprinnelige planene som del av det kommunalt eide butikklokalet. Det lyktes ikke å skaffe driver og prosjektet ble dermed realisert uten kro-delen av bygget.
Det er nå etablert et privat initiativ for bygging av et kombinert kro og forsamlingshus ved servicesenteret. Prosjektet har engasjert lokalbefolkningen og mange har vist interesse for å delta i finansiering gjennom forhåndstegning av aksjer.
For å bidra til realisering av prosjektet setter av 1 mill. kr til et fond for forsamlingshus på Krokstadøra. Søknaden til fondet må komme fra frivillige lag / organisasjoner og det må bl.a. fremgå hvordan støtten bidrar til forsamlingshus-delen av prosjektet.

Lærlinger

Styrking av lærlingeinnsatsen er nedfelt i arbeidsgiverstrategien i Orkland kommune. Lærlinger er avhengig av nødvendig opplæring og praksis slik at de får fagbrev mens kommunen har behov for rekruttering av nye fagarbeidere. I tillegg bidrar lærlinger til nye måter å se hvordan oppgavene løses innenfor de ulike tjenestene. Det settes av 2,6 mill. kr for fullfinansiering av 5 nye lærlingeplasser i kommunen. Tiltaket

representerer en betydelig økt satsing på lærlinger der vi går fra 32 til 37 lærlingeplasser og oppfyller KS-målet om 2 plasser pr. 10.000 innbyggere.

Orklaparken Nord
Frivillige organisasjoner og privat næringsliv legger ned en stor innsats for å gjøre Orklaparkens nordlige endepunkt til en attraksjon. Ambisjonen er å formidle lokalhistorie, lage en aktivitetspark, skape en fin innfallsport til Grønøra industriområde og styrke lokalt reiseliv.
Orkanger historielag har ved dugnadsinnsats fått satt opp den gamle Jenssen-brygga som er i kommunalt eie og Orkanger aktivum i samarbeid med lokalt næringsliv og flere andre frivillige organisasjoner har påbegynt en tursti som skal strekke seg fram til Thamshavn. Turstien skal bl a inneholde informasjonsskilt som viser bilder og forteller historien om den gamle feskarøra, samt benker og lekeapparat. Starten av turstien ble åpnet sommeren 2023. Alle aktørene har inngått et samarbeid om veien videre. Foruten videreføring av turstien er det ønske om å sette opp et lite servicebygg med toalett og en liten kjøkkendel til bruk ved arrangement ved Jenssen-brygga.
Det settes av 1 mill. kr til fond for Orklaparken nordre del.

Nydyrking
Orkland er tredje største landbrukskommune i Trøndelag og den viktigste landbrukskommunen i sørdelen av Trøndelag. Landbruket bidrar stort til verdiskapning, kulturlandskapet og opprettholdelse av bosettingsgrunnlaget i hele kommunen. Flertallsgruppen setter av 0,3 mill. kr til fond for nydyrking som anvendes til kommunale tilskudd for å øke/opprettholde størrelsen på jordbruksareal i drift.

Læremidler skole
Det er stor mangel på oppdaterte lærebøker og andre læremidler tilpasset fagfornyelsen (LK20). Det gjelder også for skolene i Orkland.Det settes av 1,5 mill. kr til læremidler og fornying av teknisk utstyr som SmartBoards o.l i skolene.

Dagaktivitetstilbud helse
Meningsfull aktivitet og innhold i hverdagen er sentralt for alle og ikke minst for brukere av kommunale helsetjenester. Det settes av 1,1 mill. kr til fond for styrket dagaktivitetstilbud i de kommunale helse og omsorgstjenestene.

Kulturproduksjoner
Orkland har et rikt frivillighets og kulturliv som bidrar til arrangement og møteplasser i hele kommunen. Større kulturproduksjoner bidrar til opplevelser både for lokalbefolkning og tilreisende og setter Orkland på kartet. Slike produksjoner krever mye og har en betydelig kostnad og risiko for arrangør. Det settes av 0,5 mill. kr til fond for større kulturproduksjoner.

Bevaringsverdige bygg
Orkland har flere historisk bevaringsverdige områder i Nerøra, Småøran og Bjørnli. Kommunen bidrar til opprettholdelse av de historiske kvalitetene i bevaringsverdige bygg gjennom tilskudd etter søknad.
Fond for bevaringsverdige bygg styrkes med 0,5 mill. kr.

50/24 Forvaltningsrevisjonsrapport - eldreomsorg

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kommunestyre	18.06.2024	50/24

Kontrollutvalgets innstilling:

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport om eldreomsorg til orientering.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å:
   - Drøfte praksis for kassasjon og lån av medisiner i forbindelse med neste farmasøytiske tilsyn.
   - Finne en ordning for avviksmelding ved institusjonene som oppleves brukervennlig, og/eller tilby opplæring i bruk av system for de som trenger veiledning i dette.
   - Utarbeide prosedyrer som sikrer lik kvalitet i tjenestene på tvers av enheter.
   - Utarbeide en forskrift for tildeling av plass på sykehjem-langtidsopphold som tilfredsstiller kravene til egen lokal forskrift i juridisk forstand.
   - Revidere rutinene for legemiddelhåndtering med tanke på renhold og temperatursjekk.
3. Kommunestyret ber kommunedirektøren gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan kommunestyrets vedtak er fulgt opp innen 15.11.2024.

Behandling i Kommunestyre 18.06.2024:
Leder i kontrollutvalget Linn Annett Brå Østgård innledet på saken.

Votering

Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport om eldreomsorg til orientering.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å:
   a. Drøfte praksis for kassasjon og lån av medisiner i forbindelse med neste farmasøytiske tilsyn.
   b. Finne en ordning for avviksmelding ved institusjonene som oppleves brukervennlig, og/eller tilby opplæring i bruk av system for de som trenger veiledning i dette.
   c. Utarbeide prosedyrer som sikrer lik kvalitet i tjenestene på tvers av enheter.
   d. Utarbeide en forskrift for tildeling av plass på sykehjem-langtidsopphold som tilfredsstiller kravene til egen lokal forskrift i juridisk forstand.
   e. Revidere rutinene for legemiddelhåndtering med tanke på

renhold og temperatursjekk.

3. Kommunestyret ber kommunedirektøren gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan kommunestyrets vedtak er fulgt opp innen 15.11.2024.

51/24 Plan for eierskapskontroll 2024 - 2028

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kommunestyre	18.06.2024	51/24

Kontrollutvalgets innstilling:

1. Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll 2024-2028 og slutter seg til kontrollutvalgets prioriteringer i planen.
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen.

Behandling i Kommunestyre 18.06.2024:

Leder i kontrollutvalget Linn Annett Brå Østgård innledet på saken.

Votering

Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll 2024-2028 og slutter seg til kontrollutvalgets prioriteringer i planen.
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen.

52/24 Plan for forvaltningsrevisjon 2024 - 2028

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kommunestyre	18.06.2024	52/24

Kontrollutvalgets innstilling:

1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2024-2028 og slutter seg til kontrollutvalgets prioriterte områder i planen.
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen.

Behandling i Kommunestyre 18.06.2024:

Leder i kontrollutvalget Linn Annett Brå Østgård innledet på saken.

Votering

Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2024-2028 og slutter seg til kontrollutvalgets prioriterte områder i planen.
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen.

53/24 Reglement for kontrollutvalget

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kommunestyre	18.06.2024	53/24

Kontrollutvalgets innstilling:

Kommunestyret vedtar Reglement for kontrollutvalget i Orkland kommune.

Behandling i Kommunestyre 18.06.2024:

Leder i kontrollutvalget Linn Annett Brå Østgård innledet på saken.

Votering

Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kommunestyret vedtar Reglement for kontrollutvalget i Orkland kommune.

54/24 Områdeplan for Eiktyr Industripark

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kommunestyre	18.06.2024	54/24

Kommunedirektørens innstilling:

I henhold til plan og bygningslovens §12-12 vedtas reguleringsbestemmelsene for Eiktyr Industripark med de endringer som er omtalt i saksframlegget og som framgår av vedlagte forslag til bestemmelser. Da det fortsatt er en uavklart innsigelse vedtas reguleringsplanen uten rettsvirkning.

Planen oversendes Statsforvalteren for videre oversendelse til Kommunal- og distriktsdepartementet for avgjørelse.

Behandling i Kommunestyre 18.06.2024:
Forslag fra Torstein Larsen PP
Kommunestyret tar meklingsresultatet til etterretning og anker ikke saken videre til departementet.

Votering

Kommunedirektørens innstilling fikk 34 stemmer og ble vedtatt.

Forslag fra Torstein Larsen, PP fikk 8 stemmer (PP4, Frp2, INP1, R1) og falt.

Vedtak

I henhold til plan og bygningslovens §12-12 vedtas reguleringsbestemmelsene for Eiktyr Industripark med de endringer som er omtalt i saksframlegget og som framgår av vedlagte forslag til bestemmelser. Da det fortsatt er en uavklart innsigelse vedtas reguleringsplanen uten rettsvirkning.

Planen oversendes Statsforvalteren for videre oversendelse til Kommunal- og distriktsdepartementet for avgjørelse.

55/24 Ny behandling av kommuneplanens arealdel - bestemmelse 2.10.1.3

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kommunestyre	18.06.2024	55/24

Kommunedirektørens innstilling:

Bestemmelse 2.10.1.3 til kommuneplanens arealdel vedtas i tråd med meklingsresultatet:

Masseuttak og industri øst for Thamshavn (BKB2)

Masseuttak, industri, håndverk, verksted, lager, transportvirksomhet og kontor til egen virksomhet er tillatt.
Detaljhandel tillates ikke.
Det skal utarbeides felles reguleringsplan for dette området og tilgrensende næringsareal i Skaun kommune (Viggja Næringspark). Utbyggingen av området skal skje gradvis i tråd med angitte byggetrinn (BKB2_1, BKB2_2, BKB2_3) i plankartet, og på en måte som ivaretar skogressursene i området lengst mulig.
Før det tillates nye tiltak i området skal det være vedtatt reguleringsplan for området som også skal omfatte atkomstvegen til og med undergangen under E39 og byggegrense på 50 meter.
Før det gis brukstillatelse til nye tiltak, skal kulverten under E39 og atkomstvegen være utvidet slik at to kjøretøy kan møtes
Som en del av reguleringsarbeidet skal det utarbeides ny trafikkanalyse som dokumenterer kapasiteten for vegsystemet i forhold til E39, og næringsområdene på begge sider av kommunegrensen må ses i sammenheng.
Statens vegvesen beholder retten til å fremme innsigelse til vegløsningene i reguleringsplanen siden vegløsningene ikke er tilstrekkelig detaljert i forbindelse med kommuneplanens arealdel.

Behandling i Kommunestyre 18.06.2024:

Votering

Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak

Bestemmelse 2.10.1.3 til kommuneplanens arealdel vedtas i tråd med meklingsresultatet:

Masseuttak og industri øst for Thamshavn (BKB2)

Masseuttak, industri, håndverk, verksted, lager, transportvirksomhet og kontor til egen virksomhet er tillatt.
Detaljhandel tillates ikke.
Det skal utarbeides felles reguleringsplan for dette området og tilgrensende næringsareal i Skaun kommune (Viggja Næringspark). Utbyggingen av området skal skje gradvis i tråd med angitte byggetrinn (BKB2_1, BKB2_2, BKB2_3) i plankartet, og på en måte som ivaretar skogressursene i området lengst mulig.
Før det tillates nye tiltak i området skal det være vedtatt reguleringsplan for området som også skal omfatte atkomstvegen til og med undergangen under E39 og byggegrense på 50 meter.

Før det gis brukstillatelse til nye tiltak, skal kulverten under E39 og atkomstvegen være utvidet slik at to kjøretøy kan møtes
Som en del av reguleringsarbeidet skal det utarbeides ny trafikkanalyse som dokumenterer kapasiteten for vegsystemet i forhold til E39, og næringsområdene på begge sider av kommunegrensen må ses i sammenheng.
Statens vegvesen beholder retten til å fremme innsigelse til vegløsningene i reguleringsplanen siden vegløsningene ikke er tilstrekkelig detaljert i forbindelse med kommuneplanens arealdel.

56/24 Fastsettelse av planprogram for kulturmiljøplan

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Hovedutvalg forvaltning 2023 - 2027	16.04.2024	24/24
2 Kommunestyre	07.05.2024	31/24
3 Hovedutvalg forvaltning 2023 - 2027	14.05.2024	34/24
4 Kommunestyre	18.06.2024	56/24

Hovedutvalg Forvaltning 2023 - 2027 har behandlet saken i møte 16.04.2024 sak 24/24

Behandling i Hovedutvalg Forvaltning 2023 - 2027 16.04.2024:

Votering
Kommunedirektørens innstilling – enstemmig vedtatt.

Vedtak

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 11-13 fastsetter Orkland kommune planprogram for kulturmiljøplan slik det er vedlagt dette saksframlegget.

Kommunestyre har behandlet saken i møte 07.05.2024 sak 31/24

Behandling i Kommunestyre 07.05.2024:

Utsettelsesforslag fra ordfører Hanne Nyhus AP. Saken mangler vedlegg.
Sendes tilbake til hovedutvalg forvaltning for behandling.

Votering

Utsettelsesforslag fra ordfører Hanne Nyhus AP - enstemmig vedtatt

Vedtak

Saken utsettes og sendes tilbake til hovedutvalg forvaltning for behandling.

Skriv inn vedtaket her

Hovedutvalg forvaltning 2023 - 2027 har behandlet saken i møte 14.05.2024 sak 34/24

Behandling i Hovedutvalg forvaltning 2023 - 2027 14.05.2024:

Votering

Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 11-13 fastsetter Orkland kommune planprogram for kulturmiljøplan slik det er vedlagt dette saksframlegget.

Behandling i Kommunestyre 18.06.2024:

Votering

Hovedutvalg forvaltning sin innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 11-13 fastsetter Orkland kommune planprogram for kulturmiljøplan slik det er vedlagt dette saksframlegget.

57/24 Høring av forslag til ny forskrift om lagring og bruk av gjødsel mv. (gjødselbrukforskriften)

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Hovedutvalg forvaltning 2023 - 2027	04.06.2024	37/24
2 Kommunestyre	18.06.2024	57/24

Kommunedirektørens innstilling:

Orkland kommune ser at forslaget til ny gjødselbrukforskrift innebærer økte kostnader for jordbruket i kommunen. Kommunen vil spesielt framheve følgende punkter som krevende:

- Spredeareal
  I de mest husdyrtette områdene i kommunen vil flere få for lite spredeareal

etter § 20 bokstav b). Dette er gjerne godt drevne gårdsbruk med lettdrevne arealer som gir store avlinger og hvor fosforavrenningen til vassdrag er liten. Differensieringen i produktivitet burde vært ivaretatt på en bedre måte enn gjennom balansegjødsling som for mange vil innebære en betydelig dokumentasjon og ekstra kostnader. I enkelte områder er det omfattende beiteskader forvoldt av hjortevilt. Dette er forhold som må kunne hensyntas i tillegg til produksjonssvikt som skyldes klimatiske forhold.

- Jordprøver
  Fosforinnholdet i jorda endres sakte. Ut fra det bør det være tilstrekkelig med samme krav til uttak av jordprøver som i nåværende forskrift om gjødslingsplanlegging (4-8 år). Videre må gårdbrukeren kunne ta slike prøver selv når ho/han har de kvalifikasjonene som trengs enten gjennom utdanning eller sertifiseringskurs.
- Gjødsellager
  I praksis vil mange gårdbrukere få for liten lagringskapasitet med nytt regelverk. Det er viktig at staten følger opp dette med investeringsstøtte.
- Registreringsplikter m.v. for gårdbrukeren
  For at dette skal kunne fungere uten at det blir altfor krevende, må det lages enkle og lettforståelige verktøy som kan håndteres av alle med minst mulig tidsbruk.
- Forskriftens ikrafttredelse
  Gårdbrukeren må gis en rimelig mulighet til å tilpasse seg endringene. Kommunen ber derfor om en senere ikrafttredelse enn det som er foreslått.

Hovedutvalg forvaltning 2023 - 2027 har behandlet saken i møte 04.06.2024 sak 37/24

Behandling i Hovedutvalg forvaltning 2023 - 2027 04.06.2024:

Tilleggsforslag fra Senterpartiet ved Wenche Snildalsli Vuttudal

Det må generelt tilstrebes at forskriften ikke legger opp til mer arbeid verken for bonde eller myndigheter enn det som gir en kost-nytte effekt i forhold til det man ønsker å oppnå.

Biorest
Konsekvenser for mottak av biorest er for lite utredet. Sammensetning av biorest vil ha stor betydning om mottaker har mulighet til å motta og benytte denne i gjødslinga.

Myndighet
Kommunen pålegges kontrollregime og fratas myndighet til å fatte vedtak. Kunnskap om lokale forhold må tillegges vekt, og kommunen er den beste til å ivareta dette.

Lagring av for
Rundballer med tørrstoffprosent over 30 har lite eller ingen avrenning, og dette er dermed ikke til hinder for lagring på oppgruset plass. Lagring på gårdsplass muliggjør i tillegg gnagerbekjempelse.

Spredetidspunkt

Dagens planverk legger til rette for tilpasning til lokale behov, og videreføres.

Votering
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.

Senterpartiet ved Wenche Snildalsli Vuttudal, sitt tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak

Orkland kommune ser at forslaget til ny gjødselbrukforskrift innebærer økte kostnader for jordbruket i kommunen. Kommunen vil spesielt framheve følgende punkter som krevende:

- Spredeareal
  I de mest husdyrtette områdene i kommunen vil flere få for lite spredeareal etter § 20 bokstav b). Dette er gjerne godt drevne gårdsbruk med lettdrevne arealer som gir store avlinger og hvor fosforavrenningen til vassdrag er liten. Differensieringen i produktivitet burde vært ivaretatt på en bedre måte enn gjennom balansegjødsling som for mange vil innebære en betydelig dokumentasjon og ekstra kostnader. I enkelte områder er det omfattende beiteskader forvoldt av hjortevilt. Dette er forhold som må kunne hensyntas i tillegg til produksjonssvikt som skyldes klimatiske forhold.
- Jordprøver
  Fosforinnholdet i jorda endres sakte. Ut fra det bør det være tilstrekkelig med samme krav til uttak av jordprøver som i nåværende forskrift om gjødslingsplanlegging (4-8 år). Videre må gårdbrukeren kunne ta slike prøver selv når ho/han har de kvalifikasjonene som trengs enten gjennom utdanning eller sertifiseringskurs.
- Gjødsellager
  I praksis vil mange gårdbrukere få for liten lagringskapasitet med nytt regelverk. Det er viktig at staten følger opp dette med investeringsstøtte.
- Registreringsplikter m.v. for gårdbrukeren
  For at dette skal kunne fungere uten at det blir altfor krevende, må det lages enkle og lettforståelige verktøy som kan håndteres av alle med minst mulig tidsbruk.
- Forskriftens ikrafttredelse

Gårdbrukeren må gis en rimelig mulighet til å tilpasse seg endringene. Kommunen ber derfor om en senere ikrafttredelse enn det som er foreslått.

Tillegg:
Det må generelt tilstrebes at forskriften ikke legger opp til mer arbeid verken for bonde eller myndigheter enn det som gir en kost-nytte effekt i forhold til det man ønsker å oppnå.

Biorest
Konsekvenser for mottak av biorest er for lite utredet. Sammensetning av biorest vil ha stor betydning om mottaker har mulighet til å motta og benytte denne i gjødslinga.

Myndighet

Kommunen pålegges kontrollregime og fratas myndighet til å fatte vedtak. Kunnskap om lokale forhold må tillegges vekt, og kommunen er den beste til å ivareta dette.

Lagring av for
Rundballer med tørrstoffprosent over 30 har lite eller ingen avrenning, og dette er dermed ikke til hinder for lagring på oppgruset plass. Lagring på gårdsplass muliggjør i tillegg gnagerbekjempelse.

Spredetidspunkt
Dagens planverk legger til rette for tilpasning til lokale behov, og videreføres.

Behandling i Kommunestyre 18.06.2024:

Tilleggsforslag fra Kristian M Fremstad på vegne av Senterpartiet

- Forskriftens ikrafttredelse
  Gårdbrukeren må gis en rimelig mulighet til å tilpasse seg endringene. Kommunen ber derfor om en senere ikrafttredelse enn det som er foreslått. *Tidligste praktiske gjennomføringsmulighet er for sesongen 2027*

- Myndighet
  Kommunen pålegges kontrollregime og fratas myndighet til å fatte vedtak. Kunnskap om lokale forhold må tillegges vekt, og kommunen er den beste til å ivareta dette. *Kommunen må gis myndighet til å fatte vedtak. Flytting av vedtaksmyndighet fra kommune til statsforvalter støttes ikke.*

Votering

Hovedutvalg forvaltning sin innstilling enstemmig vedtatt.

Tilleggsforslag fra Kristian Martin Fremstad, SP enstemmig vedtatt.

Vedtak

Orkland kommune ser at forslaget til ny gjødselbrukforskrift innebærer økte kostnader for jordbruket i kommunen. Kommunen vil spesielt framheve følgende punkter som krevende:

- Spredeareal
  I de mest husdyrtette områdene i kommunen vil flere få for lite spredeareal etter § 20 bokstav b). Dette er gjerne godt drevne gårdsbruk med lettdrevne arealer som gir store avlinger og hvor fosforavrenningen til vassdrag er liten. Differensieringen i produktivitet burde vært ivaretatt på en bedre måte enn gjennom balansegjødsling som for mange vil innebære en betydelig dokumentasjon og ekstra kostnader. I enkelte områder er det omfattende beiteskader forvoldt av hjortevilt. Dette er forhold som må kunne hensyntas i tillegg til produksjonssvikt som skyldes klimatiske forhold.

- Jordprøver
  Fosforinnholdet i jorda endres sakte. Ut fra det bør det være tilstrekkelig med samme krav til uttak av jordprøver som i nåværende forskrift om gjødslingsplanlegging (4-8 år). Videre må gårdbrukeren kunne ta slike prøver selv når ho/han har de kvalifikasjonene som trengs enten gjennom utdanning eller sertifiseringskurs.
- Gjødsellager
  I praksis vil mange gårdbrukere få for liten lagringskapasitet med nytt regelverk. Det er viktig at staten følger opp dette med investeringsstøtte.
- Registreringsplikter m.v. for gårdbrukeren
  For at dette skal kunne fungere uten at det blir altfor krevende, må det lages enkle og lettforståelige verktøy som kan håndteres av alle med minst mulig tidsbruk.
- Forskriftens ikrafttredelse
  Gårdbrukeren må gis en rimelig mulighet til å tilpasse seg endringene. Kommunen ber derfor om en senere ikrafttredelse enn det som er foreslått. *Tidligste praktiske gjennomføringsmulighet er for sesongen 2027*

Tillegg:
Det må generelt tilstrebes at forskriften ikke legger opp til mer arbeid verken for bonde eller myndigheter enn det som gir en kost-nytte effekt i forhold til det man ønsker å oppnå.

Biorest
Konsekvenser for mottak av biorest er for lite utredet. Sammensetning av biorest vil ha stor betydning om mottaker har mulighet til å motta og benytte denne i gjødslinga.

Myndighet
Kommunen pålegges kontrollregime og fratas myndighet til å fatte vedtak. Kunnskap om lokale forhold må tillegges vekt, og kommunen er den beste til å ivareta dette. Kommunen må gis myndighet til å fatte vedtak. *Flytting av vedtaksmyndighet fra kommune til statsforvalter støttes ikke.*

Lagring av for
Rundballer med tørrstoffprosent over 30 har lite eller ingen avrenning, og dette er dermed ikke til hinder for lagring på oppgruset plass. Lagring på gårdsplass muliggjør i tillegg gnagerbekjempelse.

Spredetidspunkt
Dagens planverk legger til rette for tilpasning til lokale behov, og videreføres.

58/24 Planstrategi Orkland 2024-2027

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Hovedutvalg forvaltning 2023 - 2027	14.05.2024	35/24
2 Kommunestyre	18.06.2024	58/24

Hovedutvalg forvaltning 2023 - 2027 har behandlet saken i møte 14.05.2024 sak 35/24

Behandling i Hovedutvalg forvaltning 2023 - 2027 14.05.2024:

Votering

Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak

I medhold av plan- og bygningslovens §10-1 legges planstrategi for Orkland kommune ut til offentlig ettersyn i minst 30 dager.

Behandling i Kommunestyre 18.06.2024:

Tilleggsforslag fra Ap, H, SMP, SV og V:

1. Planstrategien utvides med en egen temaplan for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme.
2. I klima, energi og miljøplan skal utarbeidelse av en kraftstrategi for Orkland være et eget tiltak.

Votering

Hovedutvalg forvaltning sin innstilling enstemmig vedtatt.

Tilleggsforslag fra AP, H, SMP, SV og V

1. Planstrategien utvides med en egen temaplan for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Enstemmig vedtatt.
2. I klima, energi og miljøplan skal utarbeidelse av en kraftstrategi for Orkland være et eget tiltak. Enstemmig vedtatt.

Vedtak

I medhold av plan- og bygningslovens §10-1 legges planstrategi for Orkland kommune ut til offentlig ettersyn i minst 30 dager.

1. Planstrategien utvides med en egen temaplan for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme.
2. I klima, energi og miljøplan skal utarbeidelse av en kraftstrategi for Orkland være et eget tiltak.

59/24 Sluttbehandling - DETALJREGULERINGSPLAN RIKSTAD MASSETAK Gnr490/1

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Hovedutvalg forvaltning 2023 - 2027	14.05.2024	32/24
2 Kommunestyre	18.06.2024	59/24

Hovedutvalg forvaltning 2023 - 2027 har behandlet saken i møte 14.05.2024 sak 32/24

Behandling i Hovedutvalg forvaltning 2023 - 2027 14.05.2024:

Votering

Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas reguleringsplan for Rikstad massetak på eiendommen gnr./bnr. 490/1 med planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser sist revidert januar 2024.

Behandling i Kommunestyre 18.06.2024:

Votering

Hovedutvalg forvaltning sin innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas reguleringsplan for Rikstad massetak på eiendommen gnr./bnr. 490/1 med planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser sist revidert januar 2024.

60/24 Tomtevalg- robuste småhus

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Hovedutvalg helse, oppvekst og kultur (2023-2027)	04.06.2024	31/24
2 Kommunestyre	18.06.2024	60/24

Kommunedirektørens innstilling:

Kommunestyre vedtar at det:

1. igangsettes flytting av 3 småhus fra tomta ved gammel brannstasjon i Tiltaksveien til foreslått område ved Flata 257/122
2. bygges 2 nye småhus til tunge brukere på tomta ved Flata 257/122

Hovedutvalg helse, oppvekst og kultur (2023-2027) har behandlet saken i møte 04.06.2024 sak 31/24

Behandling i Hovedutvalg helse, oppvekst og kultur (2023-2027) 04.06.2024:

Forslag fra Småbypartiet:
Kommunedirektøren utreder andre tomtealternativer enn Flata for fem småhus, i tråd med anbefaling i boligsosial handlingsplan om å samlokalisere maksimum to slike boliger på hvert sted.

Tilleggsforslag fra AP
Hovedutvalget forutsetter at vedtaket evalueres kontinuerlig, og kommunedirektøren må vurdere alternative tomter underveis. Oppstår det problemer må hus flyttes så raskt det lar seg gjøre.

Votering
Kommunedirektørens innstilling med tilleggsforslag fra AP – 10 stemmer mot 1 stemme (SMP) og vedtatt
Forslag fra Småbypartiet – 2 stemmer (SV og SMP) mot 9 stemmer og falt

Vedtak

Kommunestyre vedtar at det:

1 igangsettes flytting av 3 småhus fra tomta ved gammel brannstasjon i Tiltaksveien til foreslått område ved Flata 257/122
2 bygges 2 nye småhus til tunge brukere på tomta ved Flata 257/122
Hovedutvalget forutsetter at vedtaket evalueres kontinuerlig, og kommunedirektøren må vurdere alternative tomter underveis. Oppstår det problemer må hus flyttes så raskt det lar seg gjøre.

Behandling i Kommunestyre 18.06.2024:
Sandra Åberg Leko ønsket sin habilitet vurdert på grunn vennskap med medlem av velforening. Kommunestyre erklærte henne habil i saken.
Karin Leknes Røttereng er nabo til tomt og ønsket sin habilitet vurdert. Kommunestyret vurderte henne som habil i saken.

Forslag fra Hans Kringstad på vegne av Ap, H, SMP, V og SV:

Saken utsettes. Kommunedirektøren:
- lager en grundigere evaluering med gjennomgang av fordeler og ulemper ved de ulike tomtene
- kartlegger muligheten for andre tomtealternativer som ikke er beskrevet i saksframlegget
- utarbeider ett eller flere alternativer til å samle ni småhus på Flata
Målet er en større spredning av boenheter. Hovedutvalget involveres tett

Votering

Utsettelsesforslaget fra AP, H, SMP, V og SV enstemmig vedtatt.

Vedtak

Saken utsettes.
Kommunedirektøren:
- lager en grundigere evaluering med gjennomgang av fordeler og ulemper ved de ulike tomtene
- kartlegger muligheten for andre tomtealternativer som ikke er beskrevet i saksframlegget
- utarbeider ett eller flere alternativer til å samle ni småhus på Flata
Målet er en større spredning av boenheter. Hovedutvalget involveres tett

61/24 Bosetting av flyktninger 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Hovedutvalg helse, oppvekst og kultur (2023-2027)	04.06.2024	39/24
2 Kommunestyre	18.06.2024	61/24

Kommunedirektørens innstilling:

Kommunestyret opprettholder vedtak om at Orkland bosetter 100 flyktninger i løpet av 2024.

Hovedutvalg helse, oppvekst og kultur (2023-2027) har behandlet saken i møte 04.06.2024 sak 39/24

Behandling i Hovedutvalg helse, oppvekst og kultur (2023-2027) 04.06.2024:

Votering
Kommunedirektørens innstilling – enstemmig vedtatt

Vedtak

Kommunestyret opprettholder vedtak om at Orkland bosetter 100 flyktninger i løpet av 2024.

Behandling i Kommunestyre 18.06.2024:

Votering

Hovedutvalg helse, oppvekst og kultur sin innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kommunestyret opprettholder vedtak om at Orkland bosetter 100 flyktninger i løpet av 2024.

62/24 Høring om inntaksordning til offentlige videregående skoler i Trøndelag

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Hovedutvalg helse, oppvekst og kultur (2023-2027)	04.06.2024	3/24
2 Kommunestyre	18.06.2024	62/24

Kommunedirektørens innstilling:

Kommunedirektøren har ingen innstilling i saken.

Behandling i Kommunestyre 18.06.2024:
Stig Kalstad ønsket sin habilitet vurdert. Han er assisterende rektor med økonomiansvar ved Meldal videregående skole. Kommunestyre erklærte han inhabil i

saken.
41 medlemmer deltok i behandlingen av saken.

Forslag fra Høyre, Venstre og Lena Veronica Røe og Jørgen Indergård, SMP:
Forslag med fire inntaksregioner alternativ B (forslag 4B)

Kommentar:
De aller fleste ungdommer i Trøndelag fylke har flere nærskoler, også når vi ser bort fra Trondheim. Det er i dag få kommuner i fylket der valgmulighetene er så få som for ungdommer i Orkland. For noen er muligheten til å velge noe annet helt nødvendig. For noen betyr det alt å kunne starte på nytt med nye folk rundt seg. For disse er alternativet å sitte hjemme, eller å ikke starte på det studieprogrammet du er mest motivert for fordi det betyr at du må starte på den skolen du absolutt ikke vil til.

Å endre inntakssystemet til videregående opplæring må føre til større valgfrihet og flere muligheter for en større del av befolkningen. Det må også hensyntas at elever ikke risikerer uforholdsmessig lang reisevei. Forslag 4B vil både ivareta stor grad av valgfrihet, åpne for flere muligheter, samt gi en trygghet om at man får tilbud om skoleplass innenfor sitt relative nærområde.

Det er for eksempel bare i gamle Agdenes kommune de i dag har mulighet til å velge Fosen vgs i tillegg til Meldal og Orkdal vgs. Denne muligheten må de fortsatt få ha. I vår kommune er det ulike skoler som kan være nærskole nummer 2, f.eks Oppdal for de i søndre del, Guri Kunna for de i vest og Melhus for de i nordøst.

Forslag 4B tar imidlertid ikke høyde for kommunikasjon til vanns. Da det er fergesamband mellom Flakk-Rørvik og Brekstad-Valset, foreslår vi å skravere sørlige deler av region nord (de områdene som i forslag 3A tilhører region vest), og åpne for at disse områdene får felles inntakssone med region sør. Dette vil gi elever lengst vest i region sør og lengst sør i region nord mulighet til å benytte fergesambandet, og slik få kortere reisevei til enkelte skoler enn om en benytter bil/buss.

Forslag Sandra Åberg Leko på vegne av AP, SV, SP, Rødt, KrF, Frp og INP
Kommunestyret i Orkland slår fast at dagens modell for inntaksordning i videregående skole, nærskoleprinsippet, absolutt er å foretrekke framfor samtlige av alternativene som er framlagt i Høring om inntaksordning til offentlige videregående skoler i Trøndelag. Vi ser på forslagene til innføring av inntaksordningen «regionalt karakterbasert opptak» med bekymring.
Nærskoleprinsippet gjør at ungdommer i Orkland kan være tryggere på at man vil få skoleplass på sine nærskoler og dermed slippe å ufrivillig flytte på hybel for å kunne gjennomføre skolegang. Samtidig som det i dagens ordning er fult mulig å søke deg til en linje som nærskolene dine ikke tilbyr, og likevel ta med seg tilleggspoengene dine til alle skoler i Trøndelag som tilbyr den linjen du selv ønsker å gå. Dette ser vi på som en stor styrke i dagens modell.
Ved eventuell innføring av rent karakterbasert opptak i regioner, slik som det er foreslått, vil alle elevene innenfor hver region utelukkende konkurrere basert på karakterene sine, på alle skolene i regionen, uavhengig av hvor du er bosatt i regionen. Elevene vil ikke lenger ha noen nærskoler, kun regionskoler, som har store avstander til hverandre. Elevene med gode karakterer kan med rent karakterbasert

opptak velge fritt mellom alle skolene innenfor regionen. I motsetning til elever som ikke har gode nok karakterer til å velge, de risikerer å ende opp med skoleplasser på andre skoler i regionen - men som likevel er langt unna hjemme. Desto større regioner man vedtar jo større reisevei kan ungdommene i Orkland måtte få til skolen.

Vi ser også med bekymring på at linjetilbudene på (særlig de små) skolene vil bli truet, fordi elevmassen blir mer usikker og uforutsigbar. Det er ingen som tror at alle som går på de mindre skolene i dag kommer til å søke seg vekk, men det holder at kun noen elever søker seg vekk fra "nærskolen" før tilbudet står i fare. En annen bekymring er at skolene, ved innføring av ny inntaksmodell, må bruke mer tid og ressurser på å konkurrere mot hverandre, fremfor å samarbeide. Noe av suksessoppskriften til Trøndelag og skolene våre er at det er preget av mye samarbeid på tvers av skolene. Fordi de konkurrerer som oftest ikke om de samme elevene.

Vi håper det politiske flertallet på fylkesnivå vil skrinlegge innføringen av regionalt karakterbasert opptak og heller la dagens ordning bestå. Dette til det beste for ungdommene våre. Hvis de folkevalgte på fylket likevel ikke ønsker å lytte til oss, ser vi likevel et behov for å peke på en regioninndeling. Dette betyr ikke at vi mener denne ordningen er god, men det er denne inndelinga som smerter oss minst. Det vil i så tilfelle være alternativet som deler Trøndelag inn i syv inntaksregioner. Dette er den inndelingen som vil føre til at den potensielle reiseveien til skolen blir kortest for ungdommene i Orkland, sammenlignet med de andre inndelingene.

Votering

Forslag fra H, V og Lena Veronica Røe og Jørgen Indergård, SMP fikk 8 stemmer og falt (SMP2 Lena Veronica Røe og Jørgen Indergård, V2 H4).

Forslag fra AP, SV, SP, Rødt, KrF, Frp og INP fikk 33 stemmer og ble vedtatt.

Vedtak

Kommunestyret i Orkland slår fast at dagens modell for inntaksordning i videregående skole, nærskoleprinsippet, absolutt er å foretrekke framfor samtlige av alternativene som er framlagt i Høring om inntaksordning til offentlige videregående skoler i Trøndelag. Vi ser på forslagene til innføring av inntaksordningen «regionalt karakterbasert opptak» med bekymring.
Nærskoleprinsippet gjør at ungdommer i Orkland kan være tryggere på at man vil få skoleplass på sine nærskoler og dermed slippe å ufrivillig flytte på hybel for å kunne gjennomføre skolegang. Samtidig som det i dagens ordning er fult mulig å søke deg til en linje som nærskolene dine ikke tilbyr, og likevel ta med seg tilleggspoengene dine til alle skoler i Trøndelag som tilbyr den linjen du selv ønsker å gå. Dette ser vi på som en stor styrke i dagens modell.
Ved eventuell innføring av rent karakterbasert opptak i regioner, slik som det er foreslått, vil alle elevene innenfor hver region utelukkende konkurrere basert på karakterene sine, på alle skolene i regionen, uavhengig av hvor du er bosatt i regionen. Elevene vil ikke lenger ha noen nærskoler, kun regionskoler, som har store avstander til hverandre. Elevene med gode karakterer kan med rent karakterbasert

opptak velge fritt mellom alle skolene innenfor regionen. I motsetning til elever som ikke har gode nok karakterer til å velge, de risikerer å ende opp med skoleplasser på andre skoler i regionen - men som likevel er langt unna hjemme. Desto større regioner man vedtar jo større reisevei kan ungdommene i Orkland måtte få til skolen.

Vi ser også med bekymring på at linjetilbudene på (særlig de små) skolene vil bli truet, fordi elevmassen blir mer usikker og uforutsigbar. Det er ingen som tror at alle som går på de mindre skolene i dag kommer til å søke seg vekk, men det holder at kun noen elever søker seg vekk fra "nærskolen" før tilbudet står i fare. En annen bekymring er at skolene, ved innføring av ny inntaksmodell, må bruke mer tid og ressurser på å konkurrere mot hverandre, fremfor å samarbeide. Noe av suksessoppskriften til Trøndelag og skolene våre er at det er preget av mye samarbeid på tvers av skolene. Fordi de konkurrerer som oftest ikke om de samme elevene.

Vi håper det politiske flertallet på fylkesnivå vil skrinlegge innføringen av regionalt karakterbasert opptak og heller la dagens ordning bestå. Dette til det beste for ungdommene våre. Hvis de folkevalgte på fylket likevel ikke ønsker å lytte til oss, ser vi likevel et behov for å peke på en regioninndeling. Dette betyr ikke at vi mener denne ordningen er god, men det er denne inndelinga som smerter oss minst. Det vil i så tilfelle være alternativet som deler Trøndelag inn i syv inntaksregioner. Dette er den inndelingen som vil føre til at den potensielle reiseveien til skolen blir kortest for ungdommene i Orkland, sammenlignet med de andre inndelingene.

63/24 Drift Snillfjord omsorgssenter

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Hovedutvalg helse, oppvekst og kultur (2023-2027)	04.06.2024	32/24
2 Kommunestyre	18.06.2024	63/24

Kommunedirektørens innstilling:

Kommunestyret vedtar at:

1. For å sikre forsvarlig drift og tjenester i denne delen av kommunen, er det behov for å tilpasse tilbudet til å kun omfatte omsorgsboligens åtte plasser med behovstilpassede helsetjenester i hjemmet og hjemmetjeneste. De åtte plassene ved Snillfjord omsorgssenter flyttes til Orkdal helsetun der sykepleiertilgangen er tilstrekkelig for å ivareta forsvarlig helsetjenester i institusjon.
2. For å sikre tilknytning til et robust fagmiljø og større tilgang på kvalifisert arbeidskraft, knyttes helsetjenestene ved Snillfjord omsorgsboliger og helsetjenester i hjemmet, til hjemmetjenesten sone Orkdal.
3. Kommunestyret ber kommunedirektøren igangsette et arbeid for bruk av lokalene ved Snillfjord omsorgssenter som ikke lenger vil ha heldøgns tjenester for å tilstrebe å fortsatt ivareta lokalet som bygdas samlingspunkt.

Hovedutvalg helse, oppvekst og kultur (2023-2027) har behandlet saken i møte 04.06.2024 sak 32/24

Behandling i Hovedutvalg helse, oppvekst og kultur (2023-2027) 04.06.2024:

Omforent forslag fra Flertallsgruppa og Sp

1. For å sikre forsvarlig drift og tjenester i denne delen av kommunen basert på nåværende og antatt fremtidig tilgang på nødvendig faglig kompetanse, er det behov for å tilpasse tilbudet til å kun omfatte omsorgsboligens åtte plasser med behovstilpassede helsetjenester i hjemmet og hjemmetjeneste. De åtte plassene ved Snillfjord omsorgssenter flyttes til Orkdal helsetun der sykepleiertilgangen er tilstrekkelig for å ivareta forsvarlig helsetjenester i institusjon.
2. For å sikre tilknytning til et robust fagmiljø og større tilgang på kvalifisert arbeidskraft, knyttes helsetjenestene ved Snillfjord omsorgsboliger og helsetjenester i hjemmet, til hjemmetjenesten sone Orkdal.
3. Kommunestyret ber kommunedirektøren igangsette et arbeid for bruk av lokalene ved Snillfjord omsorgssenter som ikke lenger vil ha heldøgns tjenester heriblant en kartlegging om behov og muligheter for at bygningsmassen kan brukes til eldreboliger eller gi et kommunalt bo- og / eller tjenestetilbud på et nivå tilpasset omtrent dagens faglige ressurser ved SOS. Det forutsettes at basseng og trimrom driftes som før, samt at base for hjemmetjenesten lokaliseres her. Dette fremmes som egen sak for hovedutvalget.

Forslag fra Rødt og PP

1. Kommunedirektøren konsekvensutreder hvilke følger en nedleggelse av SOS får. Konsekvensutredningen skal omfatte ansatte, beboere, pårørende og innbyggere.
2. Kommunedirektøren setter av en halv dag på strategikonferansen der tema er «Kommunale tjenester i distriktsorkland - Orkland etter intensjonsavtalen»
3. SOS driftes videre som i dag. Når det foreligger en konsekvensutredning kan saken taes opp til ny behandling.

Votering

Kommunedirektørens innstilling – 0 stemmer

Forslag fra Rødt og PP – 2 stemmer (Rødt og PP) mot 9 stemmer (AP 3, SMP 1, V 1, SV 1, SP 2, KrF 1) og falt

Forslag fra flertallsgruppa og SP – enstemmig vedtatt

Vedtak

1. For å sikre forsvarlig drift og tjenester i denne delen av kommunen basert på nåværende og antatt fremtidig tilgang på nødvendig faglig kompetanse, er det behov for å tilpasse tilbudet til å kun omfatte omsorgsboligens åtte plasser med behovstilpassede helsetjenester i hjemmet og hjemmetjeneste. De åtte plassene ved Snillfjord omsorgssenter

flyttes til Orkdal helsetun der sykepleiertilgangen er tilstrekkelig for å ivareta forsvarlig helsetjenester i institusjon.
2. For å sikre tilknytning til et robust fagmiljø og større tilgang på kvalifisert arbeidskraft, knyttes helsetjenestene ved Snillfjord omsorgsboliger og helsetjenester i hjemmet, til hjemmetjenesten sone Orkdal.
3. Kommunestyret ber kommunedirektøren igangsette et arbeid for bruk av lokalene ved Snillfjord omsorgssenter som ikke lenger vil ha heldøgns tjenester
heriblant en kartlegging om behov og muligheter for at bygningsmassen kan brukes til eldreboliger eller gi et kommunalt bo- og / eller tjenestetilbud på et nivå tilpasset omtrent dagens faglige ressurser ved SOS. Det forutsettes at basseng og trimrom driftes som før, samt at base for hjemmetjenesten lokaliseres her. Dette fremmes som egen sak for hovedutvalget.

Behandling i Kommunestyre 18.06.2024:
Marita Hammervik-Owen ønsket sin habilitet vurdert, Hennes søster ansatt ved SOS. Kommunestyret erklærte henne inhabil. Viktor Kristensen tiltrådte som vara.

Forslag fra Petter Verme på vegne av R og PP
Orkland kommune er en sammenslått kommune bestående av de tidligere kommunene Orkdal, Meldal, Agdenes og deler av Snillfjord.
Alle disse tidligere kommunene hadde egne institusjoner for pleietrengende eldre som fungerte bra, og som innbyggerne var vel tjent, og fornøyde med.
Situasjonen nå er at Snillfjord Omsorgssenter er foreslått nedlagt av kommunedirektøren.
Vi er ikke bekvem med dette forslaget, da konsekvensene av dette er uklart. En slik omfattende og dyptgripende sak må konsekvensutredes for brukere, ansatte, pårørende, innbyggerne og lokalsamfunnet.
Det er flere spørsmål som reiser seg. Hva vil skje med lokalsamfunnet, hvis tryggheten og nærheten som et omsorgssenter har, blir borte? Legg til institusjonskjøkkenet og en uavklart situasjon rundt skoletilbudet i dalføret. Til sammen er det så store omveltninger for grenden at vi ikke kan ta en avgjørelse uten å konsekvensutrede.
Vi er alle klar over hva som var intensjonen da de tidligere kommunene slo seg sammen. Primærtilbudene skulle i hovedsak bestå.
INNSTILLING:
1. Kommunedirektøren konsekvensutreder hvilke følger en nedleggelse av SOS får. Konsekvensutredningen skal omfatte ansatte, beboere, pårørende og innbyggere.

2. Kommunedirektøren setter av en halv dag på strategikonferansen der tema er «Kommunale tjenester i distriktsorkland - Orkland etter intensjonsavtalen»

3. SOS driftes videre som i dag. Når det foreligger en konsekvensutredning kan saken taes opp til ny behandling.

Votering
(41 medlemmer deltok på behandlingen)

Hovedutvalg helse, oppvekst og kultur sin innstilling fikk 32 stemmer (AP12, SMP4, V2, H4, SV1 KrP1 og SP7) og ble vedtatt.

Forslag fra Petter Verme på vegne av R og PP fikk 9 stemmer (PP4, INP1, R1, FRP3) og falt

Vedtak

1. For å sikre forsvarlig drift og tjenester i denne delen av kommunen basert på nåværende og antatt fremtidig tilgang på nødvendig faglig kompetanse, er det behov for åtilpasse tilbudet til å kun omfatte omsorgsboligens åtte plasser med behovstilpassede helsetjenester i hjemmet og hjemmetjeneste. De åtte plassene ved Snillfjord omsorgssenter flyttes til Orkdal helsetun der sykepleiertilgangen er tilstrekkelig for å ivareta forsvarlig helsetjenester i institusjon.

2. For å sikre tilknytning til et robust fagmiljø og større tilgang på kvalifisert arbeidskraft, knyttes helsetjenestene ved Snillfjord omsorgsboliger og helsetjenester i hjemmet, til hjemmetjenesten sone Orkdal.

3. Kommunestyret ber kommunedirektøren igangsette et arbeid for bruk av lokalene ved Snillfjord omsorgssenter som ikke lenger vil ha heldøgns tjenester
Heriblant en kartlegging om behov og muligheter for at bygningsmassen kan brukes til eldreboliger eller gi et kommunalt bo- og / eller tjenestetilbud på et nivå tilpasset omtrent dagens faglige ressurser ved SOS. Det forutsettes at basseng og trimrom driftes som før, samt at base for hjemmetjenesten lokaliseres her. Dette fremmes som egen sak for hovedutvalget.

64/24 Sluttrapport for Utenforskapsprogrammet Orkland kommune

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Hovedutvalg helse, oppvekst og kultur (2023-2027)	04.06.2024	44/24
2 Kommunestyre	18.06.2024	64/24

Kommunedirektørens innstilling:

Kommunestyret tar sluttrapport for Utenforskapsprogrammet til orientering.

Hovedutvalg helse, oppvekst og kultur (2023-2027) har behandlet saken i møte 04.06.2024 sak 44/24

Behandling i Hovedutvalg helse, oppvekst og kultur (2023-2027) 04.06.2024:

Votering
Kommunedirektørens innstilling – enstemmig vedtatt

Vedtak

Kommunestyret tar sluttrapport for Utenforskapsprogrammet til orientering.

Behandling i Kommunestyre 18.06.2024:
Karin Leknes Røttereng er saksbehandler på saken og ble erklært inhabil.
(40 medlemmer deltok på behandlingen)

Votering

Hovedutvalg helse, oppvekst og kultur sin innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kommunestyret tar sluttrapport for Utenforskapsprogrammet til orientering.

65/24 Barnehagebruksplan for Orkland

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Hovedutvalg helse, oppvekst og kultur (2023-2027)	04.06.2024	33/24
1 Hovedutvalg Teknikk	04.06.2024	12/24
2 Kommunestyre	18.06.2024	65/24

Kommunedirektørens innstilling:

Kommunestyret vedtar barnehagebruksplanen. Tiltak prioriteres i forbindelse med kommunedirektørens notat til handlingsplan 2025 – 2028.

Hovedutvalg helse, oppvekst og kultur (2023-2027) har behandlet saken i møte 04.06.2024 sak 33/24

Behandling i Hovedutvalg helse, oppvekst og kultur (2023-2027) 04.06.2024:
KrF fremmet tilleggsforslag:
Foreslår at rep av grillhytta tas inn i planen
Videre vognbod kan tas i forbindelse med oppsetting av paviljong

Votering
Kommunedirektørens innstilling med tilleggsforslag fra KrF – enstemmig vedtatt

Vedtak

Kommunestyret vedtar barnehagebruksplanen. Tiltak prioriteres i forbindelse med kommunedirektørens notat til handlingsplan 2025 – 2028.
Foreslår at rep av grillhytta tas inn i planen
Videre vognbod kan tas i forbindelse med oppsetting av paviljong

Hovedutvalg Teknikk har behandlet saken i møte 04.06.2024 sak 12/24

Behandling i Hovedutvalg Teknikk 04.06.2024:

Votering
Kommunedirektørens innstilling – enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kommunestyret vedtar barnehagebruksplanen. Tiltak prioriteres i forbindelse med kommunedirektørens notat til handlingsplan 2025 – 2028.

Behandling i Kommunestyre 18.06.2024:

Votering

Hovedutvalg helse, oppvekst og kultur sin innstillig enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kommunestyret vedtar barnehagebruksplanen. Tiltak prioriteres i forbindelse med kommunedirektørens notat til handlingsplan 2025 – 2028.
Foreslår at reperasjon av grillhytta tas inn i planen
Videre vognbod kan tas i forbindelse med oppsetting av paviljong

66/24 Skolebruksplan for Orkland

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Hovedutvalg helse, oppvekst og kultur (2023-2027)	04.06.2024	35/24
1 Hovedutvalg teknikk	04.06.2024	13/24
2 Kommunestyre	18.06.2024	66/24

Kommunedirektørens innstilling:

Kommunestyret vedtar skolebruksplanen. Tiltak prioriteres i forbindelse med kommunedirektørens notat til handlingsplan 2025 – 2028

Hovedutvalg helse, oppvekst og kultur (2023-2027) har behandlet saken i møte 04.06.2024 sak 35/24

Behandling i Hovedutvalg helse, oppvekst og kultur (2023-2027) 04.06.2024:

Votering
Kommunedirektørens innstilling – enstemmig vedtatt

Vedtak

Kommunestyret vedtar skolebruksplanen. Tiltak prioriteres i forbindelse med kommunedirektørens notat til handlingsplan 2025 – 2028

Hovedutvalg Teknikk har behandlet saken i møte 04.06.2024 sak 13/24

Behandling i Hovedutvalg Teknikk 04.06.2024:

Votering
Kommunedirektørens innstilling – enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kommunestyret vedtar skolebruksplanen. Tiltak prioriteres i forbindelse med kommunedirektørens notat til handlingsplan 2025 – 2028

Behandling i Kommunestyre 18.06.2024:

Votering

Hovedutvalg helse, oppvekst og kultur og hovedutvalg teknikk sin innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kommunestyret vedtar skolebruksplanen. Tiltak prioriteres i forbindelse med kommunedirektørens notat til handlingsplan 2025 – 2028

67/24 Kjøp av eiendom, Erik Aarviks gate 8

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Formannskap	11.06.2024	28/24
2 Kommunestyre	18.06.2024	67/24

Kommunedirektørens innstilling:

Kommunestyret vedtar kjøp av eiendommen "Erik Aarviks gate 8" innenfor en ramme på 3 910 000 kroner. Kjøpet finansieres med bruk av flykningfondet.

Formannskap har behandlet saken i møte 11.06.2024 sak 28/24

Behandling i Formannskap 11.06.2024:

Votering

Kommunedirektørens innstilling – enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kommunestyret vedtar kjøp av eiendommen "Erik Aarviks gate 8" innenfor en ramme på 3 910 000 kroner. Kjøpet finansieres med bruk av flykningfondet.

Behandling i Kommunestyre 18.06.2024:

Votering

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kommunestyret vedtar kjøp av eiendommen "Erik Aarviks gate 8" innenfor en ramme på 3 910 000 kroner. Kjøpet finansieres med bruk av flykningfondet.

68/24 Helseplattformen - beslutning om veien videre

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Hovedutvalg helse, oppvekst og kultur (2023-2027)	04.06.2024	40/24
2 Kommunestyre	18.06.2024	68/24
3 Formannskap	11.06.2024	29/24

Kommunedirektørens innstilling:

1. Orkland kommune sier nei til å tiltre løsningen Epic/ Helseplattformen. Dette innebærer at kommunen sier opp sin opsjon.
2. Kommunedirektøren bes om å, enten alene eller sammen med andre kommuner, starte en innovativ anskaffelsesprosess for å sikre et egnet EPJ (Elektronisk pasientjournal). Systemet må være tilpasset nasjonale samhandlingsløsninger i tråd med fremtidens behov for gode og brukervennlige verktøy til beste for innbyggerne og ansatte.

Hovedutvalg helse, oppvekst og kultur (2023-2027) har behandlet saken i møte 04.06.2024 sak 40/24

Behandling i Hovedutvalg helse, oppvekst og kultur (2023-2027) 04.06.2024: Forslag fra SV

SV forslår å beholde opsjonen på Helseplattformen i ytterligere ett år. Det er betryggende at vi ikke fjerner muligheten til å bli med på HP dersom andre løsninger skulle slå feil, eller at utviklingen av løsningene tar lenger tid enn antatt.
Vi ser ingen grunn til å fraskrive oss denne muligheten nå og mener det er fullt mulig å følge utviklingen av to løsninger samtidig.

Votering
Punkt 1i Kommunedirektørens innstilling: 10 stemmer mot 1stemme (SV) – og vedtatt

Punkt 2 i Kommunedirektørens innstilling - enstemmig vedtatt

Vedtak

1.Orkland kommune sier nei til å tiltre løsningen Epic/ Helseplattformen. Dette innebærer at kommunen sier opp sin opsjon.

2. Kommunedirektøren bes om å, enten alene eller sammen med andre kommuner, starte en innovativ anskaffelsesprosess for å sikre et egnet EPJ (Elektronisk pasientjournal). Systemet må være tilpasset nasjonale samhandlingsløsninger i tråd med fremtidens behov for gode og brukervennlige verktøy til beste for innbyggerne og ansatte.

Formannskap har behandlet saken i møte 11.06.2024 sak 29/24

Behandling i Formannskap 11.06.2024:
Innledning ved kommunedirektør Kristin Wangen.

Forslag fra Hans Atle Kringstad, på vegne av SMP og SV.
Saken utsettes. Helseplattformen og initiativtakerne bak en alternativ løsning blir invitert til å orientere kommunestyret og svare på spørsmål før endelig vedtak.

Votering

Utsettelsesforslaget fra Hans Atle Kringstad på vegne av SV og SMP fikk 4 stemmer (SMP1, SP2, SV1) og falt.

Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Orkland kommune sier nei til å tiltre løsningen Epic/ Helseplattformen. Dette innebærer at kommunen sier opp sin opsjon.

2. Kommunedirektøren bes om å, enten alene eller sammen med andre kommuner, starte en innovativ anskaffelsesprosess for å sikre et egnet EPJ (Elektronisk pasientjournal). Systemet må være tilpasset nasjonale samhandlingsløsninger i tråd med fremtidens behov for gode og brukervennlige verktøy til beste for innbyggerne og ansatte.

Behandling i Kommunestyre 18.06.2024:
Innledning ved kommunedirektør Kristin Wangen.

Votering

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak

1 Orkland kommune sier nei til å tiltre løsningen Epic/ Helseplattformen. Dette innebærer at kommunen sier opp sin opsjon.

2 Kommunedirektøren bes om å, enten alene eller sammen med andre kommuner, starte en innovativ anskaffelsesprosess for å sikre et egnet EPJ (Elektronisk pasientjournal). Systemet må være tilpasset nasjonale samhandlingsløsninger i tråd med fremtidens behov for gode og brukervennlige verktøy til beste for innbyggerne og ansatte.

69/24 Tilleggsutredning barnehage 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Hovedutvalg helse, oppvekst og kultur (2023-2027)	14.05.2024	23/24
2 Kommunestyre	18.06.2024	69/24

Kommunedirektørens innstilling:

Kommunestyret tar tilleggsutredning barnehage 2024 til etterretning.

Hovedutvalg helse, oppvekst og kultur (2023-2027) har behandlet saken i møte 14.05.2024 sak 23/24

Behandling i Hovedutvalg helse, oppvekst og kultur (2023-2027) 14.05.2024:

Votering
Kommunedirektørens innstilling – enstemmig vedtatt

Vedtak

Kommunestyret tar tilleggsutredning barnehage 2024 til etterretning.

Behandling i Kommunestyre 18.06.2024:
Tilleggsforslag fra Svein Erik Jørgensen på vegne av Ap, H, SMP, SV og V:
Med utgangspunkt i det samlede kunnskapsgrunnlaget fra tjenesteutredningen og tilleggsutredning innstiller HOK til vedtak for oppfølging i kommunestyremøte 10.sept

Votering

Hovedutvalg helse, oppvekst og kultur sin innstilling enstemmig vedtatt.

Tilleggsforslag fra AP, H, SMP, SV og V enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kommunestyret tar tilleggsutredning barnehage 2024 til etterretning.

Med utgangspunkt i det samlede kunnskapsgrunnlaget fra tjenesteutredningen og tilleggsutredning innstiller HOK til vedtak for oppfølging i kommunestyremøte 10.september.

70/24 Revidering av lokal forskrift om skolekretsgrenser

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Hovedutvalg helse, oppvekst og kultur (2023-2027)	14.05.2024	27/24
2 Kommunestyre	18.06.2024	70/24

Kommunedirektørens innstilling:

Kommunestyret vedtar at forslag til ny lokal forskrift om skolekretsgrenser sendes ut på offentlig høring. Høringsfrist settes til 01.09.24.

Hovedutvalg helse, oppvekst og kultur (2023-2027) har behandlet saken i møte 14.05.2024 sak 27/24

Behandling i Hovedutvalg helse, oppvekst og kultur (2023-2027) 14.05.2024:

Votering
Kommunedirektørens innstilling – enstemmig vedtatt

Vedtak

Kommunestyret vedtar at forslag til ny lokal forskrift om skolekretsgrenser sendes ut på offentlig høring. Høringsfrist settes til 01.09.24.

Behandling i Kommunestyre 18.06.2024:
Oddvar Kjøren ønsker sin habilitet vurdert. Har sønner som har levert uttalelse til høring. Kommunestyret erklærte han habil i saken.

Votering

Hovedutvalg helse, oppvekst og kultur sin innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kommunestyret vedtar at forslag til ny lokal forskrift om skolekretsgrenser sendes ut på offentlig høring. Høringsfrist settes til 01.09.24.

71/24 Nye lokale forskrifter grunnskole

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Hovedutvalg helse, oppvekst og kultur (2023-2027)	04.06.2024	34/24
2 Kommunestyre	18.06.2024	71/24

Kommunedirektørens innstilling:

Kommunestyret vedtar vedlagte forskrifter for grunnskolene i Orkland kommune

Hovedutvalg helse, oppvekst og kultur (2023-2027) har behandlet saken i møte 04.06.2024 sak 34/24

Behandling i Hovedutvalg helse, oppvekst og kultur (2023-2027) 04.06.2024:

Votering
Kommunedirektørens innstilling – enstemmig vedtatt

Vedtak

Kommunestyret vedtar vedlagte forskrifter for grunnskolene i Orkland kommune

Behandling i Kommunestyre 18.06.2024:

Votering

Hovedutvalg helse, oppvekst og kultur sin innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak

Kommunestyret vedtar vedlagte forskrifter for grunnskolene i Orkland kommune

72/24 Vurdering av ungdomsskolestruktur

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Hovedutvalg helse, oppvekst og kultur (2023-2027)	04.06.2024	38/24
2 Kommunestyre	18.06.2024	72/24

Kommunedirektørens innstilling:

Kommunestyret tar rapport med vurdering av ungdomsskolestruktur til orientering.

Hovedutvalg helse, oppvekst og kultur (2023-2027) har behandlet saken i møte 04.06.2024 sak 38/24

Behandling i Hovedutvalg helse, oppvekst og kultur (2023-2027) 04.06.2024:

Votering
Kommunedirektørens innstilling – enstemmig vedtatt

Vedtak

Kommunestyret tar rapport med vurdering av ungdomsskolestruktur til orientering.

Behandling i Kommunestyre 18.06.2024:
Tilleggsforslag fra svein Erik Jørgensen på vegne av Ap, H, SMP, SV og V:
Med utgangspunkt i det samlede kunnskapsgrunnlaget fra tjenesteutredningen og tilleggsutredning innstiller HOK til vedtak for oppfølging i kommunestyremøte 10.sept

Votering

Hovedutvalg helse, oppvekst og kultur sin innstilling enstemmig vedtatt.

Tilleggsforslag fra AP, H, SMP, SV og V enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kommunestyret tar rapport med vurdering av ungdomsskolestruktur til orientering.

Med utgangspunkt i det samlede kunnskapsgrunnlaget fra tjenesteutredningen og tilleggsutredning innstiller HOK til vedtak for oppfølging i kommunestyremøte 10.september.

73/24 Orklandbadet KF - valg av styremedlemmer

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kommunestyre	18.06.2024	73/24

Valgkomiteens innstilling:

Medlem:
Steinar Gaustad – gjenvalg 2 år
Kjersti Hoel Tronvoll – gjenvalg 2 år
Kurt Børset – ansatterepresentant 2 år

Varamedlemmer:
Aage Schei 1. varamedlem – gjenvalg 1 år
Sigrun Halsen Husdal – gjenvalg 1 år
Pia Christin Aarvåg - ansatterepresentant

Behandling i Kommunestyre 18.06.2024:

Votering

Valgkomiteen innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak

Medlem:
Steinar Gaustad – gjenvalg 2 år
Kjersti Hoel Tronvoll – gjenvalg 2 år
Kurt Børset – ansatterepresentant 2 år

Varamedlemmer:
Aage Schei 1. varamedlem – gjenvalg 1 år
Sigrun Halsen Husdal – gjenvalg 1 år
Pia Christin Aarvåg - ansatterepresentant

74/24 Endring av gebyrregulativ for bygge- og delesaker

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Formannskap	11.06.2024	38/24
2 Kommunestyre	18.06.2024	74/24

Kommunedirektørens innstilling:

Gebyrregulativet endres i henhold til tabell under vurdering. Nye betalingssatser tas i bruk straks.

Formannskap har behandlet saken i møte 11.06.2024 sak 38/24

Behandling i Formannskap 11.06.2024:

Votering

Kommunedirektørens innstilling – enstemmig vedtatt.

Vedtak

Gebyrregulativet endres i henhold til tabell under vurdering. Nye betalingssatser tas i bruk straks.

Behandling i Kommunestyre 18.06.2024:

Votering

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak

Gebyrregulativet endres i henhold til tabell under vurdering. Nye betalingssatser tas i bruk straks.

Eventuelt